

נספחים להסכם קומבינציה מיום 10.08.2022

תוכן עניינים

סימון	שם הנספח
א'	נסחי רישום חלקות 10, 11 ו-12 בגוש 6594 וחלקה 9 בגוש 6591 ;
ב'	מפרט טכני עקרוני לדירות/יחידות הפרויקט ;
ג'	העתק מפרטים טכניים לדירות/יחידות הפרויקט (ניצורף בהמשך ולאחר קבלת היתר בניה) ;
ד'	מנגנון חלוקת הדירות/היחידות ;
ה'	רשימת יועצים ומתכננים שנשכרו לתכנון תכנית בניין עיר הר/1934 ב' ועמי ראשון מכל ההסכמים ;
ה'1	העתק הסכם השת"פ ;
ו'	יפוי כוח בלתי חוזר לרישום מהבעלים ליום ;
ז'	פרוטוקול הבעלים בדבר אישור התקשרותו בחוזה ;
ח'	פרוטוקול היום בדבר אישור התקשרותו בחוזה ;
ט'	יפוי כוח, פרוטוקול ובקשה לרישום הערת אזהרה לטובת היום ;
י'	יפוי כוח נוטריוני ופרוטוקול היום למחיסת הערת אזהרה לטובת היום ;
יא'	נוסח ערבות בנקאית מיופרת ;
יב'	יפוי כוח מהבעלים ליום לרישום הי"א לטובת רוכשי דירות היום ;
יג'	הסכם שכ"ט - התחייבות היום לתשלום שכ"ט לב"כ הבעלים
יד'	יפוי כוח תכנוני מאת הבעלים ליום

אבידור שיר בע"מ

ראשון השקעות בע"מ
ח.פ. 51-3909242

אמיתקה ישראל מגויס בע"מ

רמגור השקעות בע"מ

נספח א'

נסחי רישום חלקות 10, 11 ו-12
בגוש 6594 וחלקה 9 בגוש 6591 ;

אבידר שיר בע"מ

יחסון השקעות בע"מ
ח.פ. 51-3909242

אפיקה ישראל מגורים בע"מ

רמגור השקעות בע"מ

10/08/2022
י"ג אב תשפ"ב
שעה: 09:34

תאריך

הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין
LAND REGISTRY AND SETTLEMENT OF RIGHTS
سلطة تسجيل وتسوية الحقوق العقارية

משרד המשפטים
MINISTRY OF JUSTICE | وزارة العدل



158448 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: נתניה
העתק רישום מפנקס הזכויות
גוש: 6591 חלקה: 9

תיאור הנכס

סוג המקרקעין
מירי

שטח במ"ר
7,586.00

רשויות
עיריית הרצליה

בעלויות

מס' שטר	תאריך	מהות פעולה	הבעלים	החלק בנכס
1671/1953	25/02/1953	מכר	רשות הפתוח	682 / 808

מס' שטר	תאריך	מהות פעולה	הבעלים	סוג זיהוי	מס' זיהוי
16283/2013/1	29/07/2013	מכר	רמגור השקעות בע"מ	ת.ז.	520030982
החלק בנכס					63 / 404

משכנתאות

מס' שטר	תאריך	מהות פעולה	בעלי המשכנתה	סוג זיהוי	מס' זיהוי
5955/2008/2	20/03/2008	משכנתה	בנק הפועלים בע"מ	חברה	520000118
החלק בנכס					63 / 404
סכום					
דרגה					
ראשונה					
הערות: יחד עם 6591/9, 6594/10, 11-12					
על הבעלות של: רמגור השקעות בע"מ					

הערות

מס' שטר	תאריך	מהות פעולה
1671/1953/1	25/02/1953	הערה לפי פקודת הדרכים
הערות: (כביש ת"א נתניה) תש"ט 1949 ק.ת. 46 מיום 1.11.1949		

מס' שטר	תאריך	מהות פעולה
4970/1975	08/04/1975	הערה לפי פקודת הדרכים
הערות: פורסם בק"ת תש"י עמ' 98 (ראה גב"ק"ת תשכ"ב עמ' 1721 יק"ת תשכ"ה עמ' 234)		

מס' שטר	תאריך	מהות פעולה	שם המוטב
17776/2014/1	26/08/2014	הערה על הפקעה סעיפים 5 עיריית הרצליה 7-1	
הערות: ראה ילקוט פרסומים מס' 6860 מיום 20/08/14 עמוד 7645			

אבידר שיר בע"מ
עמוד 2 מתוך 2

יחסון השקעות בע"מ
ח.פ. 51-3909242

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

רמגור השקעות בע"מ

10/08/2022
י"ג אב תשפ"ב
שעה: 09:34

תאריך

הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין
LAND REGISTRY AND SETTLEMENT OF RIGHTS
سطة تسجيل وتسوية الحقوق العقارية

משרד המשפטים
وزارة العدل
MINISTRY OF JUSTICE

158448 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: נתניה
העתק רישום מפנקס הזכויות
גוש: 6591 חלקה: 9

מס' שטר	תאריך	מהות פעולה	שם המוטב
40564/2021/1	11/11/2021	הערה על הפקדת תכנית סעיף 123 לחוק התכנון והבנייה	עיריית הרצליה
הערות: תכנית מפורטת מס' 504-0396994 מיום 25.1.21			

סוף נתונים

נסח חתום בחתימה אלקטרונית מאושרת מהווה מקור כל עוד הוא נשמר באופן אלקטרוני כאמור בחוק חתימה אלקטרונית, תשס"א - 2001

שולמה אגרה

אבידר שיר בע"מ

עמוד 2 מתוך 2

יאסון העסקות בע"מ
ח.פ. 51-3909242

אמירה ישראל מוריס בע"מ

רמזור העסקות בע"מ

10/08/2022
י"ג אב תשפ"ב
שעה: 09:33

תאריך

הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין
LAND REGISTRY AND SETTLEMENT OF RIGHTS
سلطة تسجيل وتسوية الحقوق العقارية

משרד המשפטים
MINISTRY OF JUSTICE | وزارة العدل

158440 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: נתניה
העתק רישום מפנקס הזכויות
גוש: 6594 חלקה: 10

תיאור הנכס

סוג המקרקעין

שטח במ"ר

רשויות

מירי

9,595.00

עיריית הרצליה

בעלויות

מס' שטר	תאריך	מהות פעולה	הבעלים	סוג זיהוי	מס' זיהוי
1105/1994/1	19/01/1994	מכר	בלום אליהו	ת.ז.	0970903
החלק בנכס					
283 / 1919					

מס' שטר	תאריך	מהות פעולה	הבעלים	סוג זיהוי	מס' זיהוי
13192/2009/2	30/06/2009	תיקון טעות סופר	החברה לפתוח חוף התכלת(תל-אביב-הרצליה)ב ע"מ	חברה	510356561
החלק בנכס					
975 / 3838					

מס' שטר	תאריך	מהות פעולה	הבעלים	סוג זיהוי	מס' זיהוי
13192/2009/3	30/06/2009	שנוי שם	פתוח משותף(חוף התכלת-וויילף) בע"מ	חברה	510407398
החלק בנכס					
1227 / 3838					

מס' שטר	תאריך	מהות פעולה	הבעלים	סוג זיהוי	מס' זיהוי
16283/2013/1	29/07/2013	מכר	רמגור השקעות בע"מ	ת.ז.	520030982
החלק בנכס					
2675 / 9595					

משכנתאות

מס' שטר	תאריך	מהות פעולה	בעלי המשכנתה	סוג זיהוי	מס' זיהוי
5955/2008/2	20/03/2008	משכנתה	בנק הפועלים בע"מ	חברה	520000118
החלק בנכס					
2675 / 9595					
דרגה					
ראשונה					
הערות:					
יחד עם 6591/9, 11-12, 6594/10					
על הבעלות של: רמגור השקעות בע"מ					

אבידור שיר בע"מ

יאסון הויסקעות בע"מ
ח.פ. 51-3909242

רמגור השקעות בע"מ

רמגור השקעות בע"מ

10/08/2022
י"ג אב תשפ"ב
שעה: 09:33

תאריך

הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין
LAND REGISTRY AND SETTLEMENT OF RIGHTS
سلطة تسجيل وتسوية الحقوق العقارية

משרד המשפטים

وزارة العدل | MINISTRY OF JUSTICE



158440

נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: נתניה

העתק רישום מפנקס הזכויות

גוש: 6594 חלקה: 10

מס' שטר	תאריך	מהות פעולה	בעלי המשכנתה	סוג זיהוי	מס' זיהוי
17453/2018/1	19/07/2018	משכנתה	בנק דיסקונט לישראל בע"מ	חברה	520007030
מס' שטר	תאריך	מהות פעולה	שם הלווה	סוג זיהוי	מס' זיהוי
			בלום אליהו	ת.ז.	0970903
מס' שטר	תאריך	מהות פעולה	סכום	החלק בנכס	
		דרגה ראשונה	300,000 ₪	4245 / 95950	
על הבעלות של: בלום אליהו					

הערות

מס' שטר	תאריך	מהות פעולה	שם המוטב
3838/1996/1	26/02/1996	הערה בדבר אתר עתיקות	רשות העתיקות
הערות: י.פ. 4318 מיום 13.7.95			

מס' שטר	תאריך	מהות פעולה	שם המוטב
40564/2021/1	11/11/2021	הערה על הפקדת תכנית סעיף 123 לחוק התכנון והבנייה	עיריית הרצליה
הערות: תכנית מפורטת מס' 504-0396994 מיום 25.1.21			

סוף נתונים

נסח חתום בחתימה אלקטרונית מאושרת מהווה מקור כל עוד הוא נשמר באופן אלקטרוני כאמור בחוק חתימה אלקטרונית, תשס"א - 2001

שולמה אגרה

אבידר שיר בע"מ

יאסון השקעות בע"מ
ח.פ. 51-3909242

רמגול השקעות בע"מ
אפיקה ישראל מגורים בע"מ

תאריך
10/08/2022
י"ג אב תשפ"ב
שעה: 09:33
נסח מס' 158442

הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין
LAND REGISTRY AND SETTLEMENT OF RIGHTS
سلطة تسجيل وتسوية الحقوق العقارية

משרד המשפטים
وزارة العدل / MINISTRY OF JUSTICE

לשכת רישום מקרקעין: נתניה
העתק רישום מפנקס הזכויות
גוש: 6594 חלקה: 11

תיאור הנכס

רשויות	שטח במ"ר	סוג המקרקעין
עיריית הרצליה	10,680.00	מירי

בעלויות

מס' שטר	תאריך	מהות פעולה	הבעלים	סוג זיהוי	מס' זיהוי
16283/2013/1	29/07/2013	מכר	רמגור השקעות בע"מ	ת.ז.	520030982
החלק בנכס בשלמות					

משכנתאות

מס' שטר	תאריך	מהות פעולה	בעלי המשכנתה	סוג זיהוי	מס' זיהוי
5955/2008/2	20/03/2008	משכנתה	בנק הפועלים בע"מ	חברה	520000118
החלק בנכס בשלמות					
דרגה ראשונה					
הערות: יחד עם 6591/9, 11-12, 6594/10					
על כל הבעלים					

הערות

מס' שטר	תאריך	מהות פעולה	שם המוטב
3838/1996/1	26/02/1996	הערה בדבר אתר עתיקות	רשות העתיקות
הערות: י.פ. 4318 מיום 13.7.95			

סוף נתונים

נסח חתום בחתימה אלקטרונית מאושרת מהווה מקור כל עוד הוא נשמר באופן אלקטרוני כאמור בחוק חתימה אלקטרונית, תשס"א - 2001

שולמה אגרה

אבידר שיר בע"מ
עמוד 1 מתוך 1
יאסון השקעות בע"מ
ח.פ. 51-3909242
רמגור השקעות בע"מ

10/08/2022
י"ג אב תשפ"ב
שעה: 09:34

תאריך

הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין
LAND REGISTRY AND SETTLEMENT OF RIGHTS
سلطة تسجيل وتسوية الحقوق العقارية

משרד המשפטים
MINISTRY OF JUSTICE | وزارة العدل



158445 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: נתניה
העתק רישום מפנקס הזכויות
גוש: 6594 חלקה: 12

תיאור הנכס

סוג המקרקעין

שטח במ"ר

רשויות

מירי

10,020.00

עיריית הרצליה

בעלויות

מס' שטר	תאריך	מהות פעולה	הבעלים	סוג זיהוי	מס' זיהוי
16283/2013/1	29/07/2013	מכר	רמגור השקעות בע"מ	ת.ז.	520030982
החלק בנכס בשלמות					

משכנתאות

מס' שטר	תאריך	מהות פעולה	בעלי המשכנתה	סוג זיהוי	מס' זיהוי
5955/2008/2	20/03/2008	משכנתה	בנק הפועלים בע"מ	חברה	520000118
החלק בנכס בשלמות					
סכום					
דרגה					
ראשונה					
הערות: יחד עם 6591/9, 11-12, 6594/10					
על כל הבעלים					

הערות

מס' שטר	תאריך	מהות פעולה	שם המוטב
3838/1996/1	26/02/1996	הערה בדבר אתר עתיקות	רשות העתיקות
הערות: י.פ. 4318 מיום 13.7.95			

מס' שטר	תאריך	מהות פעולה	שם המוטב
40564/2021/1	11/11/2021	הערה על הפקדת תכנית סעיף 123 לחוק התכנון והבנייה	עיריית הרצליה
הערות: תכנית מפורטת מס' 504-0396994 מיום 25.1.21			

סוף נתונים

נסח חתום בחתימה אלקטרונית מאושרת מהווה מקור כל עוד הוא נשמר באופן אלקטרוני כאמור בחוק חתימה אלקטרונית, תשס"א - 2001

שולמה אגרה

אביגדור שיר בע"מ

יאסון השקעות בע"מ
ת.פ. 51-3909242

אביגדור שיר בע"מ

רמגור השקעות בע"מ

נספח ב'

מפרט טכני עקרוני לדירות/יחידות הפרויקט ;

אבידר שיר בע"מ

יאסון השקעות בע"מ
ח.מ. 51-3989242

אמיקה ישראל מגורים בע"מ

רמנה השקעות בע"מ

עיקרי המפרט הטכני

הבניין:

- פיתוח סביבתי מיוחד ומעוצב ע"י אדריכל נוף
- חיפוי הבניין באבן טבעית ע"פ בחירת אדריכל הפרויקט ובהתאם לדרישות התב"ע
- לובי קומתי יוקרתי, מעוצב ע"י מעצבת פנים
- לובי כניסה יוקרתי ואקסקלוסיבי בעיצוב אדריכלי
- שתי מעליות מפוארות ומהירות
- שתי חניות צמודות לכל דירה
- בידוד תרמי משופר בהתאם לתקן הישראלי
- הבניין נבנה לפי תקן 5281 בבניה ירוקה

הדירה:

- דלת ביטחון מעוצבת ויוקרתית
- דלתות פנים איכותיות מדגם יוניק או ש"ע עם הלבשות רחבות, מס' גוונים לבחירה ומנגנון נעילה מגנטי
- תריסי גלילה חשמליים בחדר הדיור ובחדרי השינה (למעט ממ"ד)
- תריס "אור" בחדר הסלון
- זיגוג כפול, טריפלגס או בידודית, לפתחי אלומיניום (למעט ממ"ד, חדרי רחצה ושירותים)
- מערכת מיזוג VRF או מולטי אינוורטור, הנמכות גבס ותריסי אוורור, בהתאם להנחיות האדריכל ומהנדס מיזוג האוויר בפרויקט
- נק' טלפון, טלוויזיה והכנה לנק' מחשב בכל חדרי שינה
- אינטרקום טלוויזיה במעגל סגור, מסך צבעוני בכניסה לדירה ופומית שמע- דיבור בסוויטת הורים
- מפסק מחליף לתאורה בכל חדרי השינה כולל ממ"ד
- חשמל תלת פאזי
- שקע תלת פאזי במטבח עבור כיריים חשמליות
- הכנה למערכת קולנוע ביתית
- אביזרי קצה חשמליים תוצרת "גוויס" או "בטוצ'ינו"
- ברז גן במרפסת דיור
- חסכם בכל ברז כיור

מטבח:

- ארונות מטבח מעוצבים כולל יחידת בילד אין לפי 1.5 מ"א לכל 10 מ"ר משטח יח"ד.
- משטח עבודה מאבן קיסר במספר גוונים לבחירה
- קערת מטבח יוקרתית בהתקנה שטוחה
- ברז מטבח מהודר עם מוט נשלף
- נ' מים למקרר

ריצופים וחיפויים:

- ריצוף גרניט פורצלן באריחים גדולים 80/80 ס"מ בחדרי השינה לרבות ממ"ד, חדר מגורים, פינת אוכל, מטבח ופרוזדור

אבידן שיר בע"מ

יאסון השקעות בע"מ
תל. 51-3959242

אפיפח ישראל מנזרים בע"מ

רמגור השקעות בע"מ

חדרי רחצה:

- ברזים יוקרתיים של חברת "Hansgrohe", אידיאל סטנדרט או ש"ע
- אסלות תלויות עם מיכלי הדחה סמויים, בכל חדרי הרחצה והשירותים
- אמבטיה אקרילית בחדר הרחצה המרכזי
- סט ארון אמבטיה ומראה משולב עם קערת רחצה בכל חדרי הרחצה
- הכנה לתנור חימום חשמלי בחדרי הרחצה
- חיפוי קירות עד גובה תקרה מונמכת

אבידר שיר בע"מ

יאסון השקיות בע"מ
ח.פ. 51-7789242

אמריקה ישראל גורנים בע"מ

רמגור השקעות בע"מ

עיקרי מפרט מעטפת – מסחר ותעסוקה

1. **אלומיניום** - סגירה מלאה של אלומיניום מעטפת (ללא חלקה פנימית).
2. **מתזים (ספרינקלרים)** - בהתאם לגרמושקת ההיתר לצורך קבלת טופס 4.
3. **עמדת כיבוי אש** - בהתאם לגרמושקת ההיתר לצורך קבלת טופס 4.
4. **הכנות לשירותים ציבוריים**.
5. **נקודות מים** - בהתאם לתכנון מצב מעטפת.
6. **חיבור ביוב ראשי**.
7. **חיבור מים ראשי**.
8. **הכנות לתשתית גז** - בהתאם לתכנון מצב מעטפת.
9. **הכנות למיזוג אוויר/מיקום למעבים** - בהתאם לתכנון מצב מעטפת.
10. **מפוחים**.
11. **חשמל** - הכנות בחדר מונים לצורך פיצול בהתאם לחלוקה עתידית.
12. **הזמנת חשמל** – לפי דרישות יזם, בכפוף לשטח וייעודים ועל פי הנחיות יועץ חשמל.
13. **הכנות מתח נמוך ותקשורת**.
14. **תאורת חירום, צופר ופנל כבאים** – מלא ע"פ הנחיות משטר הפעלות של כיבוי אש.
15. **רצפה** – רצפת בטון עם אופציה לבטון מוחלק בהתאם לתכנון ולגבהים.
16. **מעליות** – גמר מלא.
17. **חדר מדרגות** – גמר מלא.
18. **לובאים** – גמר חלקי/מלא ע"פ הנדרש לצורך קבלת טופס 4.
19. **חדר אשפה** - בהתאם לגרמושקת ההיתר לצורך קבלת טופס 4.
20. **הכנות למינדפים** – בהתאם להנחיות מרחביות ותקני איכות הסביבה.
21. **חדר גנרטור** – מלא כולל אקוסטיקה וציוד נלווה, בהתאם לתכנון וככל ונדרש.
22. **גג** – איטום מלא ובטיחותי כולל מתקנים ע"פ תכנון.
23. **פיתוח צמוד לשטחי המסחר והתעסוקה** – פיתוח מלא ומוגש.
24. **חניות (כולל רמפה)** – גמר מלא.
25. **ממחסנים** – גמר מלא.
26. **ממ"דים/ממ"קים** – גמר מלא.
27. **בור מפריד שומן לצורך הסעדה ככל ויידרש**.

אבידר שיר בע"מ

יחסון השקעות בע"מ
ח.מ. 51-299292

אחיקה ישראל מוויס בע"מ

רמגור השקעות בע"מ

נספח ג'

העתק מפרטים טכניים
לדירות/יחידות הפרויקט (יצורף
בהמשך ולאחר קבלת חיתר בניה);

אבידור שיר בע"מ

יאסון השקעות בע"מ
ח.פ. 51-3909242

אמזקה ישראל מגורים בע"מ

רמגור השקעות בע"מ

נספח ד'

מנגנון חלוקת הדירות/היחידות ;

אבידור שיר בע"מ

יחסון השקעות בע"מ
ה.פ. 51-3909243

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

רנזור השקעות בע"מ

נספח ד' לחוזה קומבינציה מנגנון חלוקת דירות בפרויקט

לאחר החלטת הוועדה המקומית ו/או כל רשות מוסמכת אחרת לאישור הבקשה להיתר בניה בתנאים אשר לא כוללים שינויים בשטחי הדירות ו/או שינוי מהותי אחר (להלן: **"ההחלטה בתנאים"**) הבעלים מצד אחד והיזם צד שני, יקבעו אילו מבין הדירות בפרויקט תהיינה דירות הבעלים ואילו מהן תהיינה דירות היזם, וזאת בהתאם למנגנון חלוקת הדירות בפרויקט (להלן: **"החלוקה"**) כדלקמן:

1. בתוך 30 ימים מיום ההחלטה בתנאים יגדירו הצדדים לשמאי המקרקעין אשר יכין את דו"ח האפס לבנק המלווה (להלן: **"השמאי"**) את הקריטריונים וההנחיות לצרכי החלוקה את הדירות בפרויקט.

טבלת הדירות וההצמדות תכלול את רשימת יחידות הפרויקט לפי הסוגים השונים - כגון יחידות הדיוור לפי גדלים, כיוונים וסוגים שונים, חדרי דיירים, מחסנים, שטחי חניה וכו', תוך זיהוי מספריהם לפי התכניות שיועברו על ידי הצדדים לשמאי ופרטי ההצמדות המיועדות ליחידות הפרויקט השונות, לרבות מחסנים ושטחי החניה המוצמדים להן.

כן תכלול הטבלה פירוט השטחים של כל יחידות הפרויקט, המרפסות, שטחי החניה, המחסנים וכל יתר ההצמדות, המבוססים על שיטת מדידה זהה ופרטי הקומות והמפלסים של יחידות הפרויקט השונות.

הצמדת החניות והמחסנים ייעשו על ידי אנשי השיווק של היזם טרם קביעת הניקוד על ידי השמאי.

2. השמאי יאמוד בחוות דעת בכתב את שוויה או ניקודה של כ"א מהדירות בפרויקט, כפי שהוגדרו לו על ידי הצדדים כאמור לעיל, כשהיא בנויה לאחר טופס 4 וראויה לשימוש בהתאם ליעודה (להלן: **"טבלת הדירות וההצמדות"**). השמאי ימציא את חוות דעתו לצדדים בתוך 45 ימים מיום שהוגדרו לו הקריטריונים וההנחיות על ידי הצדדים. מוסכם כי חוות דעתו של השמאי, תהא סופית ומחייבת את הצדדים.

3. באי כוח הצדדים יתאמו מועד מוסכם לעריכת החלוקה, שתתקיים בתוך 14 ימים מיום המצאת טבלת הדירות וההצמדות לצדדים חתומה על ידי השמאי (להלן: **"מועד החלוקה"**).

4. החלוקה תיערך בדרך של סבבי בחירות ובמידת הצורך באיזון זכויות באמצעות יחוד זכויות נותרות לדירת איזון משותפת, על מנת להימנע מתשלומי איזון.

5. בשלב ראשון, יחולקו הדירות בפרויקט בין הבעלים לרבות מי מטעמם לבין היזם לרבות מי מטעמו.

6. הבעלים יבחרו את דירות הבעלים ואילו היזם יבחר את דירות היזם.

7. כל הדירות בפרויקט יעמדו לבחירה.

8. בחירת הדירות תתבצע בהתאם למנגנון הבא:

8.1. ייקבע שווי דירה ממוצעת בפרויקט - המהווה את שווי כלל מלאי הדירות ע"פ דו"ח האפס חלקי מספר היחידות בפרויקט, בעיגול המנה שתתקבל במאות אלפי ₪.

8.2. בכל סבב יועמד לבחירה מלאי בשווי של 5 דירות ממוצעות.

8.3. כל צד יבחר דירות בשווי התואם את חלקו בפרויקט לפי הסכם הקומבינציה.

8.4. בכל סבב בחירה תהא לבעלים זכות בחירה ראשונה וליוזם זכות בחירה שנייה.

9. ככל ובמועד בחירת הדירות יהיו מספר יחידים בעלים מטעם הבעלים, הבעלים יערכו הגרלה פנימית ביניהם לעניין סדר הבחירה הפנימי של הבעלים.

אביר שיר בע"מ

1
יאסון השקעות בע"מ
ח.פ. 51-3909242

אביקו ישראל מנצח בע"מ

המנהל השקעות בע"מ

10. בכל אופן בכל סבב בחירה כל צד יבחר דירות בפרויקט בשווי יחסי שאינו עולה על חלקו הכולל בשווי דירות הפרויקט.
11. סבבי הבחירה כאמור לעיל, יימשכו עד שצד בוחר אחד ימצא את זכויותיו לבחירת דירות בפרויקט. יתרת הדירות בפרויקט, ייחשבו כדירות שנבחרו על ידי הצד השני.
12. אם לאחר מספר סבבי בחירות יישארו לצד בוחר כלשהו זכויות בשווי נמוך משווי דירה (שנותרה ללא בחירה), הרי שהוא יהיה זכאי לבחור בדירה אחת בפרויקט שתהא משותפת לצדדים שבה יהיו חלקים לכל יחיד הבעלים ככל שנותרו להם זכויות שאינן מאפשרות לבחור בדירה שלמה, על מנת לאזן את הזכויות ללא תשלומי איזון (להלן: "דירת האיזון") אולם בכל מקרה, מוסכם כי דירת האיזון תהיה דירה טיפוסית בבניין, היינו לא כולל דירות פנטהאוזים ו/או דירות מיוחדות.
13. הצדדים מסכימים כי ככל ולבעלים יהיו מעל 50% מהזכויות בדירת האיזון, תינתן להם זכות להודיע בתוך 14 ימים ממועד הודעת עוה"ד של הצדדים על סיום הליך הבחירה, על רכישת דירת האיזון מהיום בתמורה לשווי הנקוב בחוות דעת השמאי (להלן: "סכום האיזון").
14. סכום האיזון יהיה צמוד למדד תשומות הבניה למגורים, כאשר מדד הבסיס הינו המדד הידוע במועד יום הבחירה והמדד הקובע הינו המדד במועד ביצוע כל תשלום ותשלום.
15. תשלום "סכום האיזון" ישולם כדלקמן: 20% תוך 90 ימים ממועד הודעת הבעלים ו/או מי מטעמם על רכישת דירת האיזון, היתרה לא יאוחר מ-7 ימים לפני מועד מסירת דירת האיזון לבעלים ו/או למי מטעמם.
16. בגין האיזון הכספי יישאו הצדדים במסים על פי דין, וביחס למע"מ על תשלומי האיזון - מוסכם כי מאחר שסכום האיזון כולל מע"מ סכום האיזון ישולם לזם במלואו (דהיינו כולל מע"מ כדין).
17. ככל שהבעלים לא ינצל את זכות הרכישה בתוך 14 ימים ממועד הבחירה, או ככל שלבעלים לא יהיה מעל 50% מהזכויות בדירת האיזון, אזי ימכרו הצדדים במשותף את דירת האיזון לאחר השלמת בגייתה, וכל צד יקבל את חלקו היחסי בתמורה בניכוי המיסים החלים עליו בגין המכירה.
18. מובהר, להסרת ספק, כי בכל מקרה, על הזים בלבד תחול האחריות הבלעדית והמלאה כלפי הקונה של דירת האיזון, וזאת לפי כל דין הנוגע לטיב ולאיכות הבניה, לרבות כל אחריות עפ"י חוק המכר (דירות), תש"לג - 1973 ותקנותיו וחוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), התשל"ה-1974 ותקנותיו לרבות מתן בטוחה כדין.
19. רוכש דירת האיזון יחתום על הסכם רכישת דירת האיזון על בסיס נוסח חוזה מכר דירה כמקובל בפרויקט, בכפוף למו"מ על שינויים.
20. בוטל.
21. הטיפול במכירה משותפת של דירת האיזון, יעשה על ידי הזים ועל חשבונם.
22. במועד החלוקה ייערך פרוטוקול שיתעד את בחירת הדירות בפרויקט. הפרוטוקול הנ"ל יחתם ע"י הצדדים בסיום הליך החלוקה.
23. בתוך 30 יום ממועד הבחירה יודיעו הבעלים לזים על אופן החלוקה הפנימית ביניהם של הדירות בקומבינציה שנבחרו על ידם (ככל ויהיו מספר בעלים), או במועד מוקדם יותר ככל והדבר דרוש ע"י הבנק המלווה לצורך הוצאת ערבויות לבעלים בהתאם להוראות ההסכם.
24. בכל מקרה של מחלוקת בין הצדדים, הנוגעת להליכי החלוקה דלעיל ו/או הנוגעת לתשלומי האיזון יגישו מנכ"לי הצדדים, על מנת להגיע להסכמה.
25. שכר טרחתו של השמאי יחול על הזים וישולם על ידי הזים.

אבידן שיר בע"מ
יאסון השקעות בע"מ
ח.פ. 51-3907242

אפרקט שחל מנכ"ל

דניאל ששקעות בע"מ

למען הסר ספק ביחס ליחידות המסחר/שטחי המסחר בפרויקט לא תבוצע חלוקה בעין
והם יהיו שטחים משותפים כמפורט בהסכם הקומביניציה.

ולראיה באנו על החתום:

היזם

הבעלים

אפרקט וסאל מנורס בע"מ

דמואר השקעות בע"מ

יאסון השקעות בע"מ
ח.פ. 51-3909242

אבידור שיר בע"מ

נספח ה'

רשימת יועצים ומתכננים שנשכרו
לתכנון תכנית בניין עיר הר/1934 ב'
ועמי ראשון מכל ההסכמים ;

אביר שיר בע"מ

יאסון השקעות בע"מ
ח.פ. 51-3909242

אפרתה ישראל מנחם בע"מ

דמנהר השקעות בע"מ

טיוטה בלבד שאינה מחייבת את הצדדים עד לאישור האורגנים המוסמכים מטעמם

הסכם למתן שירותי תכנון

שנערך ונחתם בתל-אביב-יפו ביום 14 לחודש 7 2015

- ב י ו :
1. החברה לפיתוח חוף התכלת (תל-אביב-הרצליה) בע"מ ח.פ. 510356561
 2. פיתוח משותף (חוף התכלת – ווילף) בע"מ (שתי החברות יחד 50%)
שניהן מרח' יגאל אלון 92 (כניסה ח') תל-אביב 67891;
(להלן ביחד ולחוד: "חוף התכלת")
 3. רמגור השקעות בע"מ ח.צ. 52-003098-2 (25%)
מרח' כנפי נשרים 15, ירושלים
(להלן: "רמגור")
 4. המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ ח.פ. 510150444 (25%)
ת.ד. 384, הרצליה ב' 46103
(להלן: "מועצת הכותנה")
- (כל אחד יקרא להלן: "המזמין")

מצד אחד:

לבין:

1. נא. ישר אדריכלים (1991) בע"מ ח.פ. 511573065
מרחוב טשרניחובסקי 18, תל אביב 63291
(להלן: "המתכנן")

מצד שני:

הואיל וכל אחד ממיחדי המזמין הינו בעלים ואו חוכר של חלקות שונות במתחם הידוע כתחום תכנית הר/1934 בהרצליה (להלן – "החלקות", "המתחם" ו-"התכנית", בהתאמה);
והואיל והמזמין מעוניין בהכנת תכנית בנין עיר מפורטת חדשה לחלקות (להלן: "התכנית החדשה") שתחול על המתחם;
והואיל והמתכנן מצהיר כי הינו מתכנן בעל מונוטין וניסיון, מקצועי ומיומן וכי יש לו ניסיון קודם במתן שירותי תכנון;
והואיל ובחסתמך על הצהרתו דלעיל של המתכנן, מעוניין המזמין למסור למתכנן את ביצוע מתן שירותי התכנון, כמפורט בהסכם זה;
והואיל והמתכנן מצהיר כי ידוע לו כי המזמין חסכים למסור לידיו את ביצוע מתן שירותי התכנון כמפורט בהסכם זה אך ורק בחסתמך על הצהרותיו דלעיל ודלמטה של המתכנן;

אי לואת, הסכם, הותנה והוצטר בין הצדדים בדלפמן:

החברה לפיתוח חוף התכלת (תל-אביב-הרצליה) בע"מ
רמגור השקעות בע"מ
מועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
אמירה ישראל מנרים בע"מ
אסון השקעות בע"מ
ח.פ. 51-3909242

ח ו ז ה

שנערך ונחתם בתל-אביב-יפו ביום 14 לחודש 7 2015

ב י ו: 1. החברה לפיתוח חוף התכלת (תל-אביב-הרצליה) בע"מ ח.פ. 510356561

2. פיתוח משותף (חוף התכלת – וילף) בע"מ (שתי החברות יחד 50%)

שתיהן מרחי יגאל אלון 92 (כניסה ה') תל-אביב 67891;

(להלן ביחד ולחוד: "חוף התכלת")

3. רמגור השקעות בע"מ ח.פ. 52-003098-2 (25%)
מרחי כנפי נשרים 15, ירושלים

(להלן: "רמגור")

4. המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ ח.פ. 510150444 (25%)
ת.ד. 384, הרצליה ב' 46103

(להלן: "מועצת הכותנה")

מצד אחד:

(כל אחד יקרא להלן: "המזמין")

מ.ת.ג. הנדסת תנועה ותחבורה בע"מ ח.פ. 514693986 ב י ו:

מרוחב בית הלל 20, תל אביב

מצד שני:

(להלן: "המתכנן")

והואיל וכל אחד מיחדי המזמין הינו בעלים ואו חוכר של חלקות שונות במתחם הידוע כמתחם תכנית חר/1934 בהרצליה (להלן – "החלקות", "המתחם" ו-"התכנית", בהתאמה);

והמזמין מעוניין בהכנה ואישור של תכנית בנין עיר מפורטת חדשה לחלקות (להלן: "התכנית החדשה") שתחול על המתחם;

והמזמין מסר לאדרי' אבנר ישר את תכנון המתחם;

והמזמין רוצה למסור למתכנן את תכנון תכנית התנועה והכנת נספח תנועה לתכנית החדשה וליווי התכנית החדשה עד לאישורה למתן תוקף על פי דין;

והמתכנן מסכים לקבל על עצמו את ביצוע העבודות כהגדרת מונח זה בהסכם להלן;

והואיל וברצון הצדדים להגדיר ולהסדיר את יחסיהם המשפטיים כמפורט בהוראות החוזה להלן;

לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים בדלקמן:

מ.ת.ג. הנדסת תנועה ותחבורה בע"מ

1

אביב 44 שיר בע"מ

יאסון השקעות בע"מ
ח.פ. 51-3909242

רמגור השקעות בע"מ

אפריקה ישראל מנורים בע"מ

מועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ

רמגור השקעות בע"מ

החברה לפיתוח חוף התכלת
(תל-אביב - הרצליה) בע"מ

שנערך ונחתם בתל-אביב-יפו ביום 14 לחודש 7 2015

ב י ן:

1. החברה לפיתוח חוף התכלת (תל-אביב-הרצליה) בע"מ ח.פ. 510356561

2. פיתוח משותף (חוף התכלת – וילף) בע"מ (שותי החברות יחד 50%)

שתיחן מרחי יגאל אלון 92 (כניסה ח') תל-אביב 67891 ;

(להלן ביחד ולחוד: "חוף התכלת")

3. רמגור השקעות בע"מ ח.צ. 52-003098-2 (25%)

מרחי כנפי נשרים 15, ירושלים

(להלן: "רמגור")

4. המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ ח.פ. 510150444 (25%)

ת.ד. 384, הרצליה ב' 46103

(להלן: "מועצה הכותנה")

מצד אחד:

(כל אחד יקרא להלן: "המזמין")

ל ב י ן:

אלתן הנדסה אזרחית (2002) בע"מ ח.פ. 513281311

מרחוב הבונים 2, רמת גן

מצד שני:

(להלן: "המתכנן")

הואיל

וכל אחד מיחיד המזמין הינו בעלים ואו חוכר של חלקות שונות במתחם הידוע כמתחם תכנית הר/1934 בהרצליה (להלן – "החלקות", "המתחם" ו-"התכנית", בהתאמה);

והואיל

והמזמין מעוניין בהכנה ואישור של תכנית בנק עיר מפורטת חדשה לחלקות (להלן: "התכנית החדשה") שתחול על המתחם;

והואיל

והמזמין מסר לאדרי אבנר ישר את עריכת התכנית החדשה;

והואיל

והמזמין רוצה למסור למתכנן את תכנון הדרכים לתכנית החדשה וליווי התכנית החדשה עד לאישורה למתן תוקף על פי דין;

והואיל

והמתכנן מסכים לקבל על עצמו את ביצוע העבודות כהגדרת מונח זה בהסכם להלן;

והואיל

וכרצון תצדדים להסדיר ולהסדיר את יחסיהם המשפטיים כמפורט בתוראות החווה להלן;

אלתן הנדסה אזרחית 2002 בע"מ
רח' הבונים 2 רמת גן 52452
04-5751755

אשרה ישראל מוריס בע"מ

ישראל ונחתם בע"מ

אבירד שיר בע"מ

ראסון השקעות בע"מ

ח.פ. 51-3909242

רמגור השקעות בע"מ

ת ו ת

שנערך ונחתם בע"ה בתל-אביב-יפו ביום 21 לחודש דצמבר 2020

1. ההברה למימון חוץ חתבלת (תל-אביב-הרצליה) בע"מ ח.פ. 510395681
2. מיתחם משותף (חוץ חתבלת - וילף) בע"מ (חלקם של שני החברות 50%) שתיחת מרחי וטאל אלון 92 (כניסה חוץ-תל-אביב 67891 ; לתלן ביהוד ול הוד - "חוץ חתבלת")

3. רמגור השקעות בע"מ ח.פ. 51-003098-2 (חלק החברה 25%) מרחי כנפי נשרים 15, ירושלים
- ל ת ל נ - "רמגור"

4. המוצעת לייצור ושיווק בזהנת בע"מ ח.פ. 510150444 (חלק החברה 39%) ת.ד. 384, הרצליה ב' 96103
- ל ת ל נ - "מורעות הכותנה"

מצד אחד כל אחד יקרא לחלן - "המזמין"

אחוז - אדריכלות, תכנון וסביבת בע"מ
במסגרת מר ביקר מר המורשה לחתום בשם החברה.

ל ת ל נ - "המזמין"

- | | |
|---|-----------|
| וכל אחד מניהול המומין תהיה בעלים או חוכרים של חלקות שונות בתחום תכנון-תכנון-ישר חוץ 1534 ב' בהרצליה (לחלן - "המזמין") | ח ו א י ל |
| והמומין מעוניין בהכנת ואישור של תכנית כנין עיר מפורטת (לחלן - "המזמין") שיהיה על המומין-הכלול בתכנית (לחלן - "המזמין") | ח ו א י ל |
| והמומין מסר לגרר אבנר ישר את תכנון המומין | ח ו א י ל |
| והמומין רוצה למסור למתכנן חבנת ניתוח ותכנון היבטים סביבתיים והכנת מסמך סביבתי כלווי לחבנת תכנית-כנין-עיר וכל הנדרש מבחינת רשויות חתכנון וחמשרד לניכות הסביבה, עד לאישור התביע (לחלן - "המזמין" הסביבתי) | ח ו א י ל |
| והמתכנן מסכים לקבל על עצמו את ביצוע המסמך הסביבתי כתגדרתו בחוזה זה לחלן | ח ו א י ל |
| וברצון הצדדים להגדיר ולחסדייר את יחסייהם המשפטיים כמפורט בחוראות החוזה לחלן. | ח ו א י ל |

לבו חוסכם בין הצדדים בדלחלן

1. בחוזה זה תהא למנוח הבאים המשמעות חמובאת לצידם אלא אם כן נאמר אחרת.

המסמך למען חסידות מנהל בע"מ

אבירד שיר בע"מ

יאסון השקעות בע"מ
ח.פ. 51-3909242

אמירקה ישראל מוריס בע"מ

רמגור השקעות בע"מ

שבעה ומונה בעיית בעלי-הבית יום ביום
 14 לחודש 1921

3. חברה למימון וקניין חבלות (נולד-מדינת ישראל) בע"מ ח.א. 510556551
2. מימון מימון (נולד חבלות - וייל) בע"מ ח.א. 510497398
(שני החברות יחד 50%)

המגזר השקטות בע"מ ת.א. 52-003098-1 (25%)
מרחיב מנהל משרד 15, ירושלים

4. תחנתה לייצר חשמל, תחנת 22000 ו.א. (754) 210180444
ת.ד. 364, חדר 101

0015

מנחם מנדל שניאורסון זצ"ל (ת.א. 1122/1123)
מנחם מנדל שניאורסון זצ"ל

1955

הכל את מידת המצוק והם שלמים על חלוקת שנות שירות המבחן-
שני חצי, 1934 בודליל (לחן), את חלוקתו - יחידות;

המחוקק שמוקדם בזה חוק יחיד על המעורבות בין הממשלה והפרט, (המחוקק)
שמוקדם על המעורבות והמכלול בממשלה, (המחוקק)

100-447689-100

המבוקש ודאן למסור למשטרה את עריכת סוכת חקיקאות ולתן ארון לנשיא
המכללת אגודת המחקר ולא השמעת המעלים וכל תנאים כל ענין המסר
סוכת חקיקאות, עם אשורה של המבוקש

והנשיא מסיים לקבל את עצמו את המשרת המורחבת במחלקת
המסמך זה חתום:

והוצגו הצדדים להגדיר ולהסדיר את היחסים המשפטיים במסגרת ההוצאות
התחת להק.

לבן מוסבס בין חצדדים גדלה:

במרחק זה תראה למרחקים המאדים המשמיעת המובאת לעינים שלא אם כן במצב אחרת.

מנהל הפרויקט מטעם המוסד מר צבי סמך, או כל אדם אחר
שימונה על ידי המוסד והדירכל אם תוחלט כך בן מראש
ובין בדיעבד;

~~החברה לביטוחי חיים והתכנסות בע"מ~~

פיתוח מילולי

1502 (1/21/43) - 1503 (1/21/43)

המחלקה לטיפול במשפחה

מדינת ישראל

~~י'אסון השקעות בע"מ~~
~~ת.פ. 51-3909242~~

אפריקה ישראל נאדרים בע"מ

רמאנר השקעות בע"מ

הסכם

שנחתם בתל אביב ביום 20 בחודש אוגוסט שנת 2015

בין

1. החברה לפיתוח חוף התכלת (תל-אביב-הרצליה) בע"מ ח.פ. 510356561
2. פיתוח משותף (חוף התכלת – ווילף) בע"מ (שתי החברות יחד 50%)

שתיהן מרחי ששת הימים 30, בני ברק

(להלן ביחד ולחוד: "חוף התכלת")

3. רמגור השקעות בע"מ ח.צ. 52-003098-2 (25%)
מרחי כנפי נשרים 15, ירושלים

(להלן: "רמגור")

4. המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ ח.פ. 510150444 (25%)
ת.ד. 384, הרצליה ב' 46103

(להלן: "מועצת הכותנה")

(כל אחד יקרא להלן: "המזמין")

מצד אחד

לבין

צבי סומך ניהול וקידום פרויקטים בע"מ
ח.פ. 513304717
שכתובתה לצורך הסכם זה:
רחוב ניסים אלוני 16, תל אביב
(להלן: "מנהל הפרויקט")

מצד שני

והואיל וכל אחד מיחיד המזמין הינו בעלים ואו חוכר של חלקות שונות במתחם הידוע כתחום תכנית הר/1934 בהרצליה (להלן – "החלקות", "המתחם" ו-"התכנית", בהתאמה);

והואיל

והמזמין מעוניין בהכנת תכנית בנין עיר מפורטת חדשה לחלקות (להלן: "התכנית החדשה" ואו "הפרויקט") שתחול על המתחם;

והואיל

ומנהל הפרויקט מעוניין לקבל על עצמו את כל השירותים המוטלים עליו על פי הסכם זה ונספחיו, על פי הרשימה המצ"ב בנספח "א" להסכם זה (להלן: "השירותים"), אשר יעשו בהתאם להנחיותיו של המזמין ושל המנהל מטעמו של המזמין (להלן: "מנהל המזמין");

והואיל

צבי סומך ניהול וקידום פרויקטים בע"מ

והואיל וקידום פרויקטים בע"מ

אבידור שיר בע"מ

רמגור השקעות בע"מ

ח.פ. 51-3909242

החברה לפיתוח חוף התכלת (תל-אביב-הרצליה) בע"מ

אמי קורטל מנכ"ל

רמגור השקעות בע"מ

והואיל



תאריך: 03/11/19
סימון: 358950-880
התקשרויות

לכבוד
החברה לפיתוח חוף התכלת (תל אביב הרצליה) בע"מ
פיתוח משותף (חוף תכלת ווילף) בע"מ
רמגור השקעות בע"מ
המועצה לייצור ושיווק סתנה בע"מ

א.ג.נ.

הנדון: הרצליה - תב"ע 1934 / ב'
ליווי תב"ע מים, ביוב, ניקוז

1. מורה לך על פנייתך למשרדנו.
2. להלן הצעתנו לליווי התב"ע שבנדון באיסוף מידע עך תשתיות קיימות לרבות דלק, גז, חשמל, תקשורת והכנת נספחים לתב"ע בתחום תשתיות מים, ביוב וניקוז

תכולת העבודה

- * העלאת תשתיות קיימות - מים, ביוב, ניקוז מתוך תוכנית המדידה / קבלת מידע מתאגיד מי הרצליה ועיריית הרצליה
- * איסוף מידע לגבי תשתיות דלק, חשמל, גז, תקשורת והעלאתם על גבי התוכנית האדריכלית
- * הכנת נספח תשתיות (מלל + מפות)
- * תאום התכנון עם תאגיד מי הרצליה ועיריית הרצליה
- * טיפול בקבלת אישורי משרד הכריאות והמשרד להגנת הסביבה, רשות ניקוז השתתפות בישיבות יועצים
- * הצגת הפרויקט למומין וברשויות התכנון

3. שכ"ט

- כעבור ליווי התוכנית כאמור לעיל ישולם לנו כדלקמן:
- 3.1 סקר מקדמי לתשתיות רטובות ויבשות 30,000 ₪ בתוספת מע"מ
 - 3.2 נספחי תשתיות מים, ביוב וניקוז 80,000 ₪ בתוספת מע"מ כחוק

4. שלבי תשלום

- 4.1 סקר מקדמי לתשתיות רטובות ויבשות 30,000 ₪ בתוספת מע"מ
- 50% תוכנית ראשונית
- 50% תוכנית סופית למומין
- 100%

החברה לפיתוח חוף התכלת (תל אביב - הרצליה) בע"מ

המועצה לייצור ושיווק סתנה בע"מ



רח' איחבר 14, קריית אריה, ת.ד. 7562, פת 49170, טל 03-9239003, פקס 03-9239004
14, Imber st, Kiryat Arye, P.O.Box 7562 Petach - Tikva 49170 Israel Tel. 972-3-9239003, Fax. 972-3-9239004

SGS E-mail: office@sbk-eng.co.il

www.sbk-eng.co.il

אבירד שיר בע"מ

יאסון השקעות בע"מ
ח.מ. 51-3909242

אפיקות אשכול מנחים בע"מ

רמגור השקעות בע"מ

CONSULTING ENGINEERS (ISRAEL) LTD.

ד. בר-עקדא
מתקדים יונקים (ישראל) 22/12

3.3

תיאור הפרויקט:

MEMORANDUM

תואר התוכן	סה"כ שכ"ט
ליום וינצ' עבוד תכ"ו	30,000 י"ט

הערות

1. המחירים היום כש"ח ואינם כוללים מע"מ.
2. המחירים צמודים לעליה במדד תשומות הבניה ולא יפחתו ממחירי הבסיס.
3. ההצעה לא כוללת הכנת תכנית בינוי בק"מ 1:500.
4. הצענו אינה כוללת הרפסות, העתקות ושכפולים.
5. עבור שינויים יוגשו חשבוטת ע"פ שעות עבודה שהושקעו כפועל ונ"פ ותנריך משרד הבטחון לעבודות מחדמט.
6. וטקף ההצעה 60 יום.
7. תנאי תשלום: שוטף +30.

בכבוד דב,
אכירס בר עקליבא

[illegible]

בר עק'בא
ס ת נ ד ס ' ס
<http://www.bcrskiva.com>

8 Bar-Cochva st.
Bney Brak 51261

Tel. 03-6193992
Fax. 03-6193997

Email: admin@barakiva.com

רחמי בר-סוכמא 8
בני ברק 53261

03-6158600 טלפקס
03-6193997 פקס

~~מסמך חשוד~~
51-3909242.פ.ח

אפריקה ישראל מגורים בניה

רמגור השלמות ב' ב'

מבית שיר בע"מ



אדמה ייעוץ אגרונומי בע"מ ח.מ. 342777

23/03/2021

לכבוד: מנה"פ צבי סומך
עבור: פורדיקט הר/1934 הדצליה

הצעת מחיר אגרונומי - סקר עצים - הרצליה, הדצליה

סך אגרונומי	254 עצים	12,400 ש"ח
סה"כ תמורת עבוד עד		
בעבור כל עץ בוגר נוסף תיחדש תוספת בסך 55 ש"ח לעץ		
תחום הסקר נקבע כנדרש ע"פ תחום התכנון 3 מ'		
תוצרי הסקר כנדרש בהנחיות עדכניות של משרד החקלאות, פרק תסקיר הסוקר ותוצריו, הנחיות		
עריכת סקר עצים		
עריכת הבקשה עבור תב"ע	254 עצים	4,400 ש"ח
עריכת והגשה לאישור של נספח עצים בוגרים עד		
עריכת הבקשה, הפקת כלל תוצרי החובה לרבות מפת ההגשה להיתר, לרבות קביעת ייעוץ העצים.		
כנדרש בהנחיות עדכניות משרד החקלאות, לאישור פקיד יעוץ.		
ייצוג המומין באתר העבודה		1,600 ש"ח
כלולות שחי פנישה באתר העבודה לצורך אישור סקר העצים - פנישה ראשונית לאישור נציג רשות		
מקומית, פנישה שנייה לאישור נציג קק"ל / פקיד יעוץ		
סה"כ		26,400 ש"ח
אם הנחה עבור צבי סומך		2,400 ש"ח
סה"כ לאחר הנחה		24,000 ש"ח
מחיר א"ח		3,000 ש"ח
סה"כ כולל מע"מ		27,000 ש"ח

לצורך הכרעה נדרשים מפת מדידה ערכנית, פורמט PDF/DWG, מסמך העצים כוללת, שרתי הדפסה ומשלוח, קבצי תכנון מפורטים בגרסה סופית.

מציע השירות הינו יועץ אגרונומי מוסמך, חבר היעצים המומחים לנושאי תכנון מישור עצים וטיפול בעצים קיימים, פקיד היעוץ משרד החקלאות.

בברכה,
אד" טף נמרוד שינר
אדמה ייעוץ אגרונומי בע"מ

החשבת ליוצר וצבי סומך בע"מ
המנהל לעסקאות דו"ח הנהלה בע"מ
office@adamatrees.com
www.adama-trees.com
09-9779718 :70

יחסון השקעות בע"מ
ח.מ. 51-3909242

אמריקה ישראל נאורים בע"מ

רמזור השקעות בע"מ

נספח ה"1

העתק הסכם השת"פ1 ;

אמיר שיר בע"מ

יחסון השקעות בע"מ
ת.ד. 51-3909242

אמיר שיר בע"מ

רמיר השקעות בע"מ

הסכם לשיתוף פעולה

שנערך ונחתם בע"ה בתל-אביב-יפו ביום 23 חודש פברואר 2009

ב י ן: 1. החברה לפיתוח חוף התכלת (תל-אביב-הרצליה) בע"מ ח.פ. 510356561

2. פיתוח משותף (חוף התכלת – וילף) בע"מ

שתייהן מרחי יגאל אלון 92 (כניסח ה') תל-אביב 67891 ;

ל ה ל ן ב י ח ד - "חוף התכלת"

ל ב י ן: רמגור השקעות בע"מ ח.צ. 52-003098-2

מרחי כנפי נשרים 15, ירושלים

ל ה ל ן - "רמגור"

ל ב י ן: המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ ח.פ. 510150444

ת.ד. 384, הרצליה ב' 46103

ל ה ל ן - "מועצת הכותנה"

ח ו א י ל וכ"א משלושת הצדדים הינו בעל זכויות בחלקות שונות הנכללות בתחום הקו הכחול של תכנית-בנין-עיר חר/1934 (להלן - "התכנית");

ו ח ו א י ל וקיימים בעלים נוספים של קרקעות בתחום התכנית (להלן - "הצדדים הנוספים");

ו ח ו א י ל והתכנית קובעת למקרקעין הכלולים בה זכויות-בניה ומחייבת תוכנית מפורטת בסמכות הועדה המחוזית, כמו גם תכנית איחוד וחלוקה (להלן - "התכנית המפורטת");

ו ח ו א י ל והצדדים מעוניינים לפעול במשותף להגדלת שטחי-הבניה הסחירים הכוללים בתחום התכנית, לרבות באמצעות הגשת תכנית מפורטת בסמכות ועדה מחוזית ותוכנית איחוד וחלוקה בסמכות ועדה מקומית ללא הסכמת בעלים;

רמגור השקעות בע"מ

החברה לפיתוח חוף התכלת (תל-אביב-הרצליה) בע"מ

המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ

אבידד שיר בע"מ

יאסון השקעות בע"מ
ח.פ. 51-3909242

אמריקה ישראל בע"מ

רמגור השקעות בע"מ

אשר על כן התצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים בדלקמן:

1. המבוא להסכם-שיתוף פעולה זה מהווה חלק בלתי-נפרד הימנו.
2. בכפוף להסכמת על שכר הטרחה ויתר התנאים המסחריים והמשפטיים, הצדדים ישכרו את שירותי האדריכלות של שמואל רווח ממשרד פינצי רווח אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ (להלן - "האדריכל") (את שירותי מנהל הפרויקט מר צבי סומך (להלן: - "המנהל") ואת שירותי המודד אברהם דיאמנט וכן את שירותי שאר היועצים הנדרשים לצורך השלמת ואישור התכנית המפורטת לרבות שמאי מלוות, מהנדס תנועה, מתכנן נוף, מתכנן תשתיות איכות-סביבה וכו', תוך הנחיות האדריכל ויתר היועצים לפעול לאישור התוכנית המפורטת בהתאם לעקרונות הבאים:
 - (א) התוכנית המפורטת תכלול זכויות בניה מקסימליות האפשריות.
 - (ב) כל שטח התוכנית יתוכנן כמקשה אחת, ללא חלוקה למתחמים.
3. בנוסף, ישכרו הצדדים את שירותיו של אדרי' רווח גם לשם הכנתה של תכנית האיחוד והחלוקה, בהתאם להוראות הסכם האדריכלים, אלא אם יודיע מי מהצדדים להסכם האדריכל, כי אין ברצונו לקבל את שירותיו של האדריכל ואז את שירותיו של מי מן היועצים בכל עת, ובלבד שיודיע על כך בכתב וישא בכל התשלומים המתחייבים עד למועד הודעת הסיום כאמור.
4. בנוסף ישכרו הצדדים את שירותיו של מר צבי סומך לשם ניהול תהליך הכנתה ואישורה של התכנית. המנהל ינהל וינחה את צוות המתכננים ויסייע בבחירתו ובהכנת מסמכי ההתקשרות עם המתכננים והיועצים הפונים. המנהל ירכז את עבודתה של ועדת החיגוי, יקדם את הליך אישורה של התכנית וידווח באופן שוטף לוועדת החיגוי על התקדמות התכנית, על בעיות שתתעוררנה במהלך אישורה וימליץ על פתרון.
5. כל הסכם עם מי מהמתכננים, היועצים והמנהל יחתם על ידי שלושת הצדדים ביחד, כשכל אחד מן הצדדים יחוב כלפי המתקשר, כך שההוצאות תתחלקנה: 50% חוף התכלת, 25% מועצת הכותנה ו-25% רמגור. אחריות כל אחד מן הצדדים בכל אחד מן ההסכמים תהיה עצמאית ובלתי תלויה במשנהו.
- אין בחלוקה זו כדי לחייב את הצדדים כדבר אופן חלוקת הזכויות בתחום התכנית, וחלוקה זו הינה טכנית בלבד, לצרכי שיתוף הפעולה נשוא חוזה זה.
6. הצדדים יפעלו בשיתוף לקידום התכנון, יחתמו על חוזה-התקשרות עם היועצים השונים וישלמו את שכרם (כ"א לפי חלקו היחסי בהתאם להסכמים שיחתמו עם היועצים השונים). כל היועצים ייבחרו בהסכמת הצדדים להסכם כולם. הוצאות נלוות לצורך קידום התכנון שאינן באמצעות חוזה ישיר (העתקות אור, נסחים וכו') ירכזו ע"י מר ברוך דוכס מחברת רמגור אשר יקבע בהתאם לחלקם היחסי של הצדדים מי ישלם החשבון הספציפי (הכל תוך הקפדה על חלקו היחסי של כל צד). מידי שנה ימציא מר דוכס לצדדים דוח בכתב, המפרט את ההוצאות שהוצאו וכן את הגורם שנשא בהן.
7. למען הסר ספק בכל הסכם שייחתם בין הצדדים להסכם זה ליועצים ייקבע כי רמגור ואז חוף התכלת ואז מועצת הכותנה, שלושתן יחד או כל אחד מהן לחוד, רשאיות להפסיק את שיתוף הפעולה על פי הסכם זה לרבות להפסיק אתקשרותן בהסכם עם איזה מהיועצים (לרבות האדריכל) ובלבד שהצד/הצדדים המפסיק/מפסיקים ישלמו את חלקם/המגיע ליועץ עד למועד בו החליט להפסיק את השתתפותו. לדוגמא: הפסיקה השתתפותה חברת חוף התכלת, רשאיות רמגור ומועצת הכותנה להפסיק אף הן את ההתקשרות עם מי מהיועצים או להוסיף ולקיימה, ובלבד שכל אחת מהן תישא ב- 50% משכר הטרחה המוסכם ממועד ההפסקה ואילך.

רמגור השקעות בע"מ

התכנון לפי חוף התכלת
(תל-אביב-ישראל) בע"מ

יאסון השקעות בע"מ
ח.פ. 51-3909242

התכנון לפי חוף התכלת
(תל-אביב-ישראל) בע"מ

אביקה ישראל מנכ"ל

רמגור השקעות בע"מ

רמגור השקעות בע"מ

למען הסר ספק, לאף אחד מן הצדדים להסכם זה לא תהיה טענה ו/או תביעה ממשנהו, בגין הפסקת ההתקשרות על פי הסכם זה ו/או בגין הפסקת ההתקשרות עם איזה מחוברים, ובלבד שהצד המפסיק נשא בכל התשלומים החלים עליו עד למועד הפסקתו כאמור.

8. ועדת ההיגוי:

8.1 הצדדים יקימו, סמוך לחתימת הסכם זה, ועדת היגוי משותפת שתורכב מ-3 (שלושה) חברים, כאשר כל צד ימנה 1 (אחד) נציג לוועדת ההיגוי (להלן - "ועדת ההיגוי") ומנהל פרויקט. לכל ישיבה יוזמנו שלושת חברי ועדת ההיגוי.

ואלה הנציגים הראשונים בוועדת ההיגוי:

מטעם חוף התכלת, מר סין קליין דובר

מטעם רמגור, מר ד"ר זיבס

מטעם מועצת הכותנה, מר אלרי גלד

8.2 ועדת ההיגוי תתכנס, אחת לחודש ו/או על פי דרישה של מי מחבריה. מועד הישיבה יתואם טלפונית. החלטות ועדת ההיגוי תתקבלנה פה אחד.

ועדת ההיגוי תדון ותכריע בכל הנושאים הבאים:

8.2.1 אישור העקרונות הכלליים של תכנון המקרקעין, אישור תוכנית המתאר המפורטת אשר תתוכנן, אישור תכנית איחוד וחלוקה - ככל שתוכן מטעם הצדדים על פי הסכם זה, וזאת טרם הגשת התוכניות לרשויות התכנון;

8.2.2 קבלת כל ההחלטות באשר לדרישות ועדות התכנון ו/או שינויים שידרשו במהלך התכנון ו/או קביעת הליכים, ככל שידרשו, על מנת לקדם את השלמת התכנון במקרקעין;

8.2.3 בחירת יועצים הדרושים לצורך קדום התכנית.

9. מוסכם כי כל אחד מן הצדדים יהיה רשאי בכל עת להודיע לצדדים הנותרים, כי הוא מעוניין לסיים את ההתקשרות על פי הסכם זה, והחל ממועד מסירת ההודעה ייפסק תוקפו של הסכם זה ביחס לצד שביקש לסיים את ההתקשרות, ולא תהיה לשום צד כל טענה או תביעה או דרישה כלפי הצד שסיים את ההסכם ובלבד שהצד המפסיק שילם את חלקו בשכ"ט היועצים על פי תנאי ההתקשרות עמם עד למועד ההפסקה.

10. החליט צד אחד להפסיק והצדדים הנותרים או מי מהם החליטו להמשיך לא תהיה מניעה לצדדים הממשיכים להשתמש בתוכניות ובפירות הייעוץ של היועצים, כפי שהוכנו עד למועד ההפסקה, אך הצדדים הממשיכים לבדם יהיו אחראים לתשלום תשלומי המשך הייעוץ החל ממועד ההפסקה ועד לסיום התכנון, על פי היחסים החדשים ביניהם (במקרה בו עזבת חוף התכלת: 50%-50%, במקרה בו עזבה רמגור או מועצת הכותנה - 67% חוף התכלת, 33% הצד הנותר, במקרה בו עזבו שני צדדים מתוך השלושה - הצד הנותר 100%). אין באמור כדי לגרוע מזכותם של כל הצדדים כולם, להביא הסכם זה ו/או איזה מיתר ההסכמים עליהם יחתמו הצדדים לידי סיום, בעת ובעונה אחת.

11. הסכם זה אינו פוגע בכל זכות של מי מהצדדים לבצע כל עסקה במקרקעין שבבעלותו, לרבות מכירתם, השכרתם שיעבודם כל עסקה אחרת.

רמגור השקעות בע"מ

החברה למימון חוף התכלת
(חל-אגור-הרעליה) בע"מ

יאסון השקעות בע"מ
ח.פ. 51-3909242

מועצה ליישור ויחסי כותנה בע"מ

אמריקה ישראל מעורים בע"מ

גנתור משותף

הממשל העממי בע"מ

רמגור השקעות בע"מ

12. כל צד להסכם זה מיוצג ע"י עורך-דינו.

13. מוסכם ומובחר בזאת, כי אין בהסכמת הצדדים לשאת בהוצאות התכנון ביחסים הנקובים בסי 3 לעיל כדי להוות הסכמה ו/או הודאה בקשר ליחס הזכויות בתוכנית, והסכמת הצדדים כאמור הינה טכנית בלבד לצרכי קידום התכנון. מובחר כי אין ביחסי הצדדים בקשר עם העלויות כאמור, כדי להוות השתק ו/או מניעות כלשהי ביחס לטענות העומדות להם לצרכי איוון וחלוקה.

ולראיה באו הצדדים על החתום

רמגור השקעות בע"מ

רמגור השקעות בע"מ

מיוצגת על ידי שותף מיוצג בע"מ

מיוצגת הכותנה בע"מ

החברה למיתוח חוף התכלת
(תל-אביב-יפו) בע"מ

החברה למיתוח חוף התכלת
(תל-אביב-יפו) בע"מ

פיתוח משותף
מיוצג על ידי שותף מיוצג בע"מ

פיתוח משותף (חוף התכלת-נעלף) בע"מ

30953

נספח ו'

יפוי כוח בלתי חוזר לרישום מחבילים ליזם ;

אריאל שיר בע"מ

יחסון השקעות בע"מ
ח.פ. 51-3909242

אריאל שיר בע"מ

רמון השקעות בע"מ

יפוי-כח נוטריוני בלתי-חוזר

אני הח"מ, רמגור השקעות בע"מ ח.פ. 520030982, ממנה בזה את אפריקה ישראל מגורים בע"מ ח.פ. 520034760 ואת אבידר שיר בע"מ ח.פ. 513813188 ואת יאסון השקעות בע"מ ח.פ. 513909242 (להלן: "היזם") ו/או את עורכי-הדף שמואל שוב ו/או נעמה שיף ו/או שושי בירזון ו/או אביעד שוב ו/או הילה לביא ו/או אורית חזקיהו ו/או מלי רוזנבלום ו/או ליאור קיל ו/או אלון קרביצקי ו/או רותם קלימי ו/או מתניה סמט ו/או לי בן משה ו/או גל ברקוביץ ו/או טל וולק ו/או הילה אבני ו/או ניב ברבי ו/או כל עו"ד אחר ממושרד עוה"ד שוב ושות', ו/או עורכי הדף יוסי פלח ו/או יהונתן טוטיאן ו/או מיה קאירי ו/או נמרוד לוטן ו/או אוראל יחיאל ו/או אנה טרכטנברג ו/או כל עו"ד אחר מהמחלקה המשפטית של אפריקה ישראל מגורים בע"מ, כולם יחד ו/או כל אחד מהם לחוד, להיות לב"כ החוקרים שלי לשם עשייה בשמי ובמקומי, של כל הפעולות הבאות או חלק מהן, בכל הנוגע לזכויותי ב- חלק מחלקה 10, חלקות 11 ו- 12 בגוש 6594 וכן של חלק מחלקה 9 בגוש 6591, בהרצליה (כל החלקות לעיל יקראו יחד להלן: "המקרקעין" או "הנכס") באופן ובתנאים כפי שב"כ הנ"ל ימצאו לנכון, בבת אחת או מדי פעם בפעם.

מבלי לפגוע בכלליות המינוי הנ"ל יהיו באי כוחנו רשאים לעשות ולפעול בשמנו ובמקומנו בכל הפעולות הבאות, כולן או מקצתן, הכל בקשר לעניין הנ"ל והנובע ממנו כדלקמן:

1. לעשות בשמנו ובמקומנו כל פעולה שהתחייבנו לעשות על פי הסכם קומבינציה שנחתם בינינו לבין היזם, ולחתום על כל מסמך, לרבות לצורך העברת הזכויות בנכס על פי הסכם הקומבינציה על שם היזם ו/או לצד ג', ובכלל זה, להופיע בשמנו ובמקומנו בפני כל רשות ו/או גוף גרוע מוסד פיננסי ו/או מוסד ממשלתי ו/או עירוני ו/או ציבורי ו/או אחר כלשהו ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל בפני רשם המקרקעין ו/או המפקח על רישום מקרקעין ו/או כל נושא תפקיד אחר במשרדים ו/או בלשכות של רישום המקרקעין ו/או הסדר קרקעות ו/או מחלקת המדידות ו/או ועדות בנין ערים למיניהן ו/או משרדי מנהל מיסוי מקרקעין ו/או משרדי מס רכוש ו/או רשם החברות ו/או רשם המשכונות ו/או הרשם לענייני ירושה ו/או רשם השותפויות ו/או רשות מקרקעי ישראל ו/או עיריית הרצליה ו/או הוועדה המקומית ו/או הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה ו/או משרדי כל חברה משכנת ו/או בנקים בישראל לרבות חתימה על כל מסמך בנקאי, ולעשות ו/או לפעול ו/או לחתום בשמנו ובמקומנו על הצהרות, תעודות, בקשות, תביעות, ויתורים, תיקונים, קבלות, תכניות, מפות, יפויי כוח בלתי חוזרים, עסקות, הסכם שיתוף בין כל בעלי הזכויות במקרקעין, שטרות עסקה ו/או העברה מכל מין וסוג לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל שטרות עסקה ו/או העברה ו/או רישום של מכר ו/או חכירה ו/או העברת שכירות ו/או חכירת משנה ו/או כל זכות אחרת ו/או הצהרה ו/או שטרי אחוד ו/או שטרי חלוקה ו/או שטרי הפרדה ו/או כתב התחייבות לרישום משכנתא לטובת בנק ו/או מוסד פיננסי מממן מטעמי ו/או לטובת בנק ו/או מוסד פיננסי מממן של נעבר אליו יועברו זכויותי במקרקעין ו/או בפרויקט שיוקם על המקרקעין ו/או שטרי משכנתא ו/או שעבוד ו/או זיקות הנאה למיניהן ו/או רישום הערות אזהרה ו/או מחיקת הערות אזהרה וכל תיקון ו/או שינוי ו/או ביטול של כל אחד מן המסמכים ו/או הפעולות הנ"ל, וכן לחתום לבקשת היזם בנכס הנ"ל ו/או צד ג' על כל מסמך שיידרש בקשר עם העברת הזכויות לרבות כלפי בנק מממן מטעמו ולרבות כלפי הרשויות ובכלל זאת, לבצע בשמי ועבורי ובמקומי כל פעולה שתידרש ממני על פי חוזה הקומבינציה, וכן לצורך ביצוע תשלומים ו/או פעולות בקשר לחשמל, ארנונה, מים, גז וועד בית, או כל מסמך אחר שיידרש לצורך כך, ללא יוצא מן הכלל, וכל מסמך אחר עליו התחייבתי לחתום, מסמכים לרישום משכנתא ו/או מסמכים לפדיון משכנתא מלא ו/או חלקי ולעשות כל פעולה ולחתום על כל מסמך הדרוש לביצוע הפעולות והמעשים המפורטים ביפוי כוח זה ו/או הכרוך בכך והכל כפי שבאי כוחנו הנ"ל ימצאו לנחוץ ולמועיל.

2. לרשום על זכויותינו בקרקע הערה/ות אזהרה לטובת החברה ו/או לטובת בנק ו/או לטובת כל אדם ו/או תאגיד אחר, לבטל הערה/ות אזהרה כאמור, לתקן ולשנות, לצמצמן, לבטלן, רישומן מחדש, לייחזן ולהעבירן לחלקים מסויימים בקרקע ו/או ליחידות דור שייבנו על הקרקע ו/או לזכויותינו בקרקע ו/או לזכויות אחרים בקרקע, והכל כפי שימצא לנכון ולפי שיקול דעתו הבלעדי.

3. למשכן ולשעבד לטובת החברה ו/או לטובת בנק ו/או לטובת כל אדם ו/או תאגיד אחר, בכל צורה ואופן שהוא בשמנו ובמקומנו במשכנתא על פי חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 ו/או על ידי משכון על פי חוק המשכון, התשכ"ז-1967 על כל התקונים שהיו ו/או יהיו בחוקים הנ"ל ו/או על פי כל חוק אחר שיש לו עתה תוקף ובין שיקבל תוקף בעתיד ("המשכנתא"), את זכויותינו בקרקע ו/או ביחידות הדור ו/או זכויות מן יושר ו/או כל זכות אחרת שיש או תהיה לנו, כמשכנתא ראשונה בדרגה ו/או בכל דרגה אחרת, ללא הגבלה בסכום ו/או בסכום קצוב, כמשכנתא יחידה ו/או כמשכנתא נוספת, להבטחת חובותינו ו/או להבטחת חובות הצד השלישי, הכל בתנאים ובהוראות אשר באי כוחנו ימצאו לנכון לפי שקול דעתם המוחלט, לרבות ויתור על כל הגנה לפי סעיף 33 לחוק הגנת

הדייר (נוסח משולב), תשל"ב-1972 ו/או לפי סעיפים 38 ו-39 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, כפי שיתקנו מפעם לפעם ו/או לפי כל דין אחר שישנו היום ו/או שיהיה בעתיד בנוסף ו/או במקום החוקים הנ"ל, והכל כפי שימצא לנכון ולפי שיקול דעתו הבלעדי.

לרשום על זכויותינו בקרקע משכנתא מכל דרגה שהיא, ללא הגבלה בסכום ו/או בסכום קצוב, כמשכנתא יחידה ו/או כמשכנתא נוספת, להבטחת חובותינו ו/או להבטחת חובות הצד השלישי, לטובת בנק איגוד לישראל בע"מ ו/או בנק מזרחי טפחות בע"מ ו/או בנק הפועלים בע"מ ו/או בנק אוצר החייל בע"מ ו/או בנק לאומי לישראל בע"מ ו/או הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ ו/או בנק דיסקונט לישראל בע"מ ו/או בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ ו/או כל בנק אחר ו/או לטובת כל תאגיד אחר, והכל כפי שימצאו באי כוחנו הנ"ל לנכון.

4. להבטחת האמור לעיל, לפנות לכל גורם שיידרש בבקשה להמצאת התחייבות לרישום משכנתא. לתקן ו/או להעביר ו/או לפדות כל משכנתא ו/או כל חוב ו/או עיקול הקיימים ו/או שיהיו קיימים על המקרקעין ולצורך כך לשלם את כל התשלומים הדרושים לכך.

5. להכין ו/או לחתום על כל מסמך ו/או אישור ו/או תעודה ו/או שטר ו/או לבצע כל פעולה חוקית בקשר עם רישום המקרקעין ו/או המשכנתא ו/או תיקון הרישום בכל אופן שהוא.

לשלם בשמנו ובמקומנו ועל חשבון היזם את כל התשלומים, המיסים, האגרות, הארנונות וההיטלים ו/או תשלומי חובה למיניהם וכל הוצאה מכל מין וסוג שהוא החלים עלינו ו/או על הנכס ושידרשו לצורך השגת כל אשר ו/או תעודה ו/או מסמך שיידרשו לשם העברת רישום הזכויות בנכס לשם היזם.

6. לרשום בית משותף על הקרקע ו/או לתקן כל צו רישום בית משותף שיירשם על הקרקע, ולרבות:

6.1 לבקש ולהסכים לרישום הבניינים שייבנו על הקרקע כבית משותף לפי חוק המקרקעין תשכ"ט-1969.

6.2 להסכים לסעיפים והוראות שייקבעו בתקנון הבית המשותף, לחתום על תקנון במקום התקנון המצוי שבחוק המקרקעין תשכ"ט-1969, ועל כל תיקון, שינוי או החלפה של תקנון זה, ולכלול בתקנון וגם/או בשינויו כאמור, הוראות בדבר:

6.2.1 הענקת זכות דעה ייחודית לאדם ו/או אישיות משפטית בכל הנוגע לנקיון, תאורה, אחזקה והשגחה על הבית המשותף הנ"ל.

6.2.2 חלוקת נטל ההוצאות בגין אחזקת הרכוש המשותף.

6.2.3 הענקת זכות לבעלי יחידה/ות להשתמש בכל חלק של הרכוש המשותף לצרכי ביצוע פעולות בניה בבנין, גם אם יהיה בכך משום פגיעה ברכוש המשותף, ובתנאי שלא תהיה פגיעה ביחידת הדיור שבבעלותי.

6.2.4 הוראות בדבר רישומן - ובכלל זה הבעלות והשעבודים עליהם - של יחידות חדשות/נוספות שתיווצרנה כתוצאה מבניה בשטחים המוצאים מכלל הרכוש המשותף וצמודים בהצמדה מיוחדת.

6.3 שינוי בהצמדות והעברתן מחלקת משנה אחת לחלקת משנה אחרת, בין חלקת משנה חדשה ובין חלקת משנה שתיווצר בעתיד.

6.4 להסכים בשמנו ובמקומנו להוצאת ו/או להצמדת כל חלק בקרקע ו/או בבנין ו/או בבניינים ו/או בבית משותף ו/או בבתיים משותפים המצויים על הקרקע, בין אם הוא רכוש משותף ובין אם לאו, ליחידה כלשהי בקרקע ו/או בבנין בו נכללות יחידות הדיור ו/או בבנין אחר.

6.5 למנות כל אדם ו/או אישיות משפטית - ואת עצמו בכלל זה - כנציגות הבית/בתים המשותף/פים ו/או נציגות של אגף או מבנה מתוך הבית/בתים המשותף/פים הנ"ל.

7. לעשות בשמנו ובמקומנו הסכמים עם כל אדם, לרבות תאגיד, אגודה ו/או אישיות משפטית אחרת ביחס ליחידות הדיור ו/או לקרקע.

8. לייצג אותנו, להשתתף ולהצביע בשמנו ובמקומנו באסיפות בעלי הדירות של הבית המשותף שיחידות הדיור ו/או הקרקע או חלק מהם נכללים בו ו/או הכולל את יחידות הדיור. למנות כל אדם לרבות כל אישיות משפטית ו/או את עצמם כנציגות הבית המשותף ו/או של אגף בבית המשותף, לרשום ו/או לקבוע ו/או לחתום על תקנון, הסכם ו/או תיקון לתקנון הבית המשותף ולכלול בהם כל הוראות הקשורות, להערכת מיופי הכח, לבית המשותף, ניהולו, תחזוקתו, שימוש בחלקי הרכוש המשותף לרבות בנוגע לפעולות בניה,

רישום יחידות חדשות שתיווצרנה כתוצאה מבניה בשטחים המוצאים מכלל הרכוש המשותף ואלה הצמודים בהצמדה מיוחדת, שינוי בהצמדות, תיקון וכל פעולה בנוגע לצו רישום בתים משותפים, לרבות יצירה ורישום של זיקות הנאה ו/או חכירות משנה.

9. להופיע בשמנו ובמקומנו ולייצגנו בכל הנוגע ליחידות הדיור ו/או לקרקע בכל המוסדות, לרבות מוסדות שיפוטיים ומעין - שיפוטיים, על כל ערכאותיהם, ולרבות שמאי מכריע לענין היטל השבחה ו/או הועדה המקומית לתכנון ולבניה ו/או ועדת הערר המחוזית ו/או בית המשפט לעניינים מינהליים, ולנקוט בכל פעולה או הליך משפטי כפי שיראה לבאי כוחנו.

10. לשלם בשמנו, במקומנו ועל חשבוננו את כל התשלומים, המיסים, האגרות, ההיטלים והארנונות למיניהם החלים עלינו ו/או על יחידות הדיור ו/או על הקרקע הנדרשים לצורך השגת כל אישור ו/או תעודה ו/או מסמך לצורך ביצוע ו/או רישום פעולה מהפעולות שיפוי כח זה מתייחס אליהן, וגם/או החלים על הקרקע או יחידות הדיור וגם/או הדרושים עבור כל המטרות האחרות למיניהן הקשורות בקרקע ו/או ביחידות הדיור הנ"ל ולשם כך לקבל כספים בשמנו מאת ממשלת ישראל ו/או מכל אדם ו/או גוף שהוא ולהשתמש בכספים אלה לאותן המטרות.

11. לבקש, ליזום, להסכים לעשות ולעשות כל פעולה לשם תיקון ו/או שינוי ו/או תוספת ו/או ביטול תכנית בנין עיר החלה ו/או שתחול לגבי יחידות הדיור ו/או הקרקע לבדם, כולם או חלקם ו/או ביחד עם קרקע אחרים ו/או יחידות הדיור. לבקש, ליזום, להסכים לעשות ולעשות כל פעולה לשם הוצאת היתר בניה לבניה על המקרקעין, כולם או חלקם, ביחד או בשלבים, וכן כל פעולה לשם שינוי היתר בניה שניתן ו/או תיקונו.

12. לבקש רישום, להסכים לרישום ולבצע כל פעולה ו/או רישום על פי חוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969 ועל פי כל דין, לרבות שטרי מכר, שטרי חכירה, חכירת משנה, שטרי שכירות, שכירות משנה, שטרי משכנתאות ושטרי פדיון, הפטר או ביטול משכנתאות, הערת אזהרה, צמצומה, ייחודה, ביטולה, רישומה מחדש, איחוד, חלוקה, פרצלציה וחליפין בקשר עם הקרקע, רישום וביטול רישום בית משותף ויחידות רישום נפרדות בבית משותף, הפרשת שטחים לצורכי ציבור ללא תמורה לרשות המקומית הפרדה, פיצול וחלוקה של יחידות קיימות, שינוי, העברה, הפרדה, רישום, הצמדות חדשות בבית המשותף וביטול רישום, רישום ו/או ביטול רישום זיקות הנאה, עריכת הסכמים מיוחדים, חידוש רישום, רישום ירושות ו/או צווי קיום צוואה ו/או ביטולם, רישום תקנון לבית משותף ותיקון ו/או שינוי או ביטול של כל פעולה מהפעולות הנ"ל.

כמו כן, מדי פעם בפעם לפדות, לתקן, לבטל להעביר, להתחייב להעביר, להסכים להעברת כל משכנתא, שכירות, חכירה, שכירות משנה, חכירת משנה הרובצת על יחידות הדיור ו/או הקרקע הנ"ל או חלק ממנו בשלמות או באופן חלקי, להסכים להטלת עקול, עקול זמני, עכוב פעולות על יחידות הדיור ו/או הקרקע הנ"ל.

13. לשם ביצוע הפעולות הנ"ל - להופיע ולחתום בשמנו ובמקומנו, בלשכת רישום המקרקעין, אגף מרשם והסדר קרקעות, אגף המדידות במשרד הבינוי והשיכון, ועדות בנין עיר, ובפני כל אדם, גוף פרטי, ציבורי, ממשלתי או עירוני, ולחתום בשמנו ובמקומנו על כל מסמך, לרבות שטר/טופס העברת זכות חכירה, שטר חכירה הסכם חכירה, הסכם חכירת משנה שטר מכר, שטר ויתור, שטר משכנתא, הצהרה, ערעור פשרה, הסכם מיוחד, תשריט, תרשים, תכנית, מפה (לרבות בקשות, הצהרות ותכניות לענין קבלת היתרי בניה בקשר עם יחידות הדיור ו/או הקרקע) תקנון מוסכם, בקשה או כל מסמך אחר שיהיה דרוש.

14. להעביר יפוי-כח זה בשלמותו או באופן חלקי לאחר או לאחרים ולבטל כל העברה כנ"ל, ולהעבירו מחדש, למנות עורך דין או עורכי דין או מורשים אחרים ולפטרם בכל עת ולמנות אחר או אחרים במקומם לפי ראות עיניהם של מורשי הנ"ל.

15. היות ויפוי-כח זה ניתן לטובת צד ג' שזכויותיו עומדים ותלויים ביפוי-כח זה, הוא יהיה בלתי חוזר, לא תהיה לי רשות לבטלו או לשנותו, וכוחו יהיה יפה גם אחרי מותי ו/או נקיטה נגדי בהליכי פשיטת רגל ו/או בהתרחש כל מאורע מסכל והוא יחייב גם את הבאים מכחי לרבות מנהל מיוחד, נאמן, כונס נכסים זמני ו/או קבוע ו/או כל גורם שהוא שיבוא בשמי או במקומי.

16. אנו מסכימים למעשים של כל אחד מבאי כוחנו לפי יפוי-כח זה וכל מעשה שיעשה על ידי כל אחד מבאי כוחנו יחייב אותנו ואת הבאים במקומנו ואנו נותנים הסכמתנו מראש לכל מעשים כנ"ל ומאשרים בראש כל מעשה שיעשה כל אחד מבאי כוחנו כאילו נעשה המעשה אישית על ידנו ומשחררים אותם מכל אחריות כלפינו בקשר למעשה/מעשים כנ"ל.

17. יפוי כוח זה יפורש באופן המרחיב ביותר על מנת להקנות את מירב הסמכויות לבאי כוחנו וכדי שבאי כוחנו הנ"ל יוכלו לעשות בשמנו ובמקומנו את כל אשר אנו רשאים ו/או חייבים לעשות בעצמנו ו/או באמצעות אחרים. יפוי-כח זה הינו החלטי ובלתי חוזר, הוא יחייב אותנו, את יורשינו ואת כל הבאים מכוחנו ואין אנו או כל מי שיבוא במקומנו,

מתחתינו, מטעמנו ומשמנו ולרבות אפוטרופוסינו, מנהלי עיזבוננו, והמוצאים לפועל של צוואותינו, זכאים לבטלו, לשנותו או לתקנו הואיל וזכויות צדדים שלישיים תלויות בו.

18. אין במתן יפוי-כח זה כדי לשחררנו מן החובה למלא בעצמנו את כל או כל חלק מן הפעולות הנזכרות ביפוי-כח זה, אולם כל אחד מבאי כוחנו יהיה זכאי למנוע בעדנו מלבצע בעצמנו כל פעולה כנ"ל, במקרים שימצא לנכון לפי שיקול דעתו הבלעדי.

19. נחתם יפוי-כח זה על ידי יחיד, הוא יקרא בלשון יחיד, נחתם על ידי רבים, הוא יקרא בלשון רבים. האמור בלשון זכר - אף לשון נקבע במשמע, וכן להיפך.

20. הביטוי קרקע כולל גם את כל הקשור לקרקע, לרבות חלקים אשר יוצמדו ליחידות הדיור וכל הזכויות בקשר עם הקרקע, מגרש, בית, בנין, יחידה בבית משותף, בשלמות או בחלק ממנו, בין אם קיים או שעומד להיבנות, בין שרשום בלשכת רישום הקרקע ו/או בכל רישום אחר ובין שיווצר וירשם כתוצאה מפעולה על פי כל דין, בכפוף למשכנתא, עיקול, שעבוד או כל זכות אחרת או חופשי מכל זכות כנ"ל, ובכל תנאי שבאי כוחנו ימצאו לנכון.

ולראיה באתי על החתום היום:

רמגור השקעות בע"מ ח.פ. 520030982

נספח ז'

פרוטוקול הבעלים בדבר אישור התקשרותו בחוזה ;

אשרור בדבר אישור

יחסון השקעות בע"מ
ח.פ. 51-3909242

אפריקה ישראל נאמנים בע"מ

דמוני השקעות בע"מ

רמגור השקעות בע"מ מס' חברה 520030982

פרוטוקול מהחלטת דירקטוריון החברה שהתקבלה בשיחת ועידה שהתקיימה ביום 9 באוגוסט 2022
בהשתתפות עליזה מוסיוף ומנחם בן משיח
המשתתפים ויתרו על כללי הזימון ועל הצורך בהודעה מוקדמת בדבר מועד הישיבה

השתתפו: מנין חוקי.

ליו"ר נבחר: מר מנחם בן משיח.

על סדר היום:

1. אישור להתקשרות עם אפריקה ישראל מגורים בע"מ ח.צ. 520034760 (50%) (להלן: "אפריקה מגורים"), יאסון השקעות בע"מ ח.פ. 513909242 (25%) (להלן: "יאסון") ואבידר שיר בע"מ ח.פ. 513813188 (25%) (להלן: "אבידר שיר") (אפריקה מגורים, יאסון ואבידר שיר, להלן: "היזם") בעסקת קומבינציה בקשר לזכויות החברה בחלקות 10 (2675/9595 חלקים), 11 (בשלמות) ו-12 (בשלמות) בגוש 6594 וחלקה 9 (63/404 חלקים) בגוש 6591 בהרצליה (להלן: "המקרקעין") במסגרתה תמכור החברה חלק מהזכויות במקרקעין המהווים 53.5% מכל הזכויות לבניית יחידות דיור למגורים בפרויקט עתידי שיקים היזם במקרקעין, 60% מכל הזכויות לבניית יחידות המסחר בפרויקט, ו-60.5% מכל הזכויות לבניית יחידות התעסוקה בפרויקט (להלן: "הממכר") ובתמורה תהיה החברה זכאית לשטחים בנויים בפרויקט העתידי שיהיו 46.5% משטחי הדיור למגורים, 40% משטחי המסחר ו-39.5% משטחי התעסוקה בפרויקט עתידי כאמור (להלן: "שטחי החברה בפרויקט"), והכל בכפוף לאישור תכנית בניין עיר הר/1934 ב' (תכנית מס' 504-0455022) ו/או כל תכנית אחרת לשינוי ייעוד למגורים, מסחר ותעסוקה, במקרקעין, אשר מכוחה יהיה ניתן לקדם תב"ע מפורטת הכוללת איחוד וחלוקה אשר מכוחה ניתן יהיה להוציא היתרי בניה במקרקעין (להלן: "עסקת הקומבינציה").
2. קבלת מימון בנקאי לפרויקט ו/או עם גורם מממן בהסכם הלוואה לביצוע תשלומים שיחולו על החברה מכוח הסכם הקומבינציה.
3. חתימה על טופס הכרת לקוח מכוח חוק איסור הלבנת הון בכל הקשור לממכר ולעסקת הקומבינציה.
4. מתן יפוי כוח לעוה"ד ממשד "שוב ושות' – משרד עורכי דין" ו/או ולעוה"ד מהמחלקה המשפטית של אפריקה ישראל מגורים בע"מ (להלן: "עורכי הדין").
5. הסמכת מורשי החתימה של החברה לצורך חתימה על הסכם הקומבינציה וכל שיידרש לצורך ביצועו.

הוחלט:

1. לאשר התקשרות בהסכם קומבינציה עם היזם ביחס למקרקעין, במסגרתו תמכור החברה ליזם את הממכר בתמורה לשטחי החברה בפרויקט, וקבלת הזכויות בשטחי החברה בפרויקט, ברישום על שם החברה או מי שירכוש זכויות מהחברה בלשכת רישום המקרקעין כשיתאפשר הדבר.
2. לאשר התקשרות עם גורם מממן בהסכם הלוואה ו/או הסכם ליווי לשם קבלת מימון לפרויקט, בתנאים כפי שיוסכם בין החברה לבין היזם גורם מממן לרבות חתימה על כל המסמכים שידרשו לצורך התקשרויות אלו.
3. לחתום על טופס הכרת לקוח לפי חוק איסור הלבנת הון, בכל הקשור לממכר ועסקת הקומבינציה.

אבידר שיר בע"מ

יאסון השקעות בע"מ
ח.פ. 51-3909242

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

רמגור השקעות בע"מ

4. להסמיך את מורשי החתימה כמפורט בסעיף 5 להלן ("מורשי החתימה"), לחתום בשם החברה, על כל המסמכים הדרושים בקשר עם המקרקעין, עסקת הקומבינציה, הסכמי הלוואה ומימון, לרבות ליווי בנקאי עם גורם מממן, יפוי כח, דוחים לרשויות, לרבות מיסוי מקרקעין, מסמכים לרישום פעולות בלשכת רישום המקרקעין, מסמכים לצורך פעולות תכנון ורישוי במוסדות התכנון, לרבות ועדה מחוזית ומקומית לתכנון ולבניה, עיריית הרצליה, תאגיד המים העירוני וכל רשות אחרת ולרבות טופס הכרת לקוח לפי חוק איסור הלבנת הון. מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוסמכים מורשי החתימה לחתום על כל מסמך שיידרש לביצוע ההתקשרות עם היזם ביחס למקרקעין, לפרויקט ולממכר או כל חלק ממנו, לרבות הסכם קומבינציה על נספחיו, לרבות יפוי כח ובקשות לרישום או מחיקת הערות אזהרה לטובת החברה או היזם; מסמכי התקשרות עם גורם מממן לרבות הסכמי הלוואה, הסכם ליווי, הסכם משולש בין הגורם המממן, היזם והחברה, יפוי כח וכל מסמך אחר שיידרש בקשר עם הפרויקט, לרבות שעבוד המקרקעין והפרויקט לטובת גורם מממן, לרבות בדרך של רישום משכנתא או התחייבות לרישום משכנתא; מסמכים הדרושים לשם רישום הערות אזהרה ו/או רישום העברת זכויות בלשכת רישום המקרקעין (כשהדבר יהיה אפשרי) ביחס לממכר או כל חלק ממנו על שם היזם ו/או רוכשי זכויות מהיזם וכן מסמכים הדרושים לשם רישום הערות אזהרה ו/או רישום העברת זכויות בלשכת רישום המקרקעין (כשהדבר יהיה אפשרי) ביחס לשטחי החברה בפרויקט או כל חלק ממנו על שם החברה ו/או רוכשי זכויות מהחברה, לרבות מסמכי רישום ותיקון זיקות הנאה, מסמכים לצורך רישום ו/או תיקון בתים משותפים, שטרי שכירות, שטרי משכנתא, שטרי מכר, בקשות לרישום שטרי מכר ו/או בקשות לרישום, מחיקה, תיקון וייחוד הערות אזהרה ו/או יפוי כח ו/או התחייבויות לרישום משכנתא וכיוצא ב; ועל כל מסמך אחר, מכל מין וסוג שהוא שיידרש בקשר למקרקעין ולפרויקט שיוקם בהם.

5. לצורך מימוש ההחלטות המפורטות בפרוטוקול זה, תחייבנה את החברה חתימות (ביחד) של שני מורשי החתימה מרשימה א' או חתימה של אחד ממורשי החתימה מרשימה א' בצירוף חתימה של אחד ממורשי החתימה מרשימה ב' - הכל בצירוף חותמת החברה ו/או שמה המודפס.

רשימה ב'	רשימה א'
מאיר אוליקר ת.ז. 052761657	עליזה מוסיף ת.ז. 001956564
מילה (מלבינה) שכטמן ת.ז. 017231192	מנחם בן משיח ת.ז. 000034595

מורשי החתימה כמפורט בסעיף זה לעיל מוסמכים גם לנהל משא ומתן ככל שיידרש עם היזם ו/או גורם מממן ו/או כל גוף אחר שיהיה קשור למקרקעין ו/או לעסקת הקומבינציה ו/או לפרויקט, תכנונו ו/או הקמתו.

6. לאחר מתן יפויי הכח לעורכי הדין, ובכלל זה למנות ולייפות, באופן בלתי חוזר, את כוחם של עורכי הדין להופיע בלשכת רישום המקרקעין ו/או רמ"י ו/או בפני כל עו"ד או רשות או משרד ממשלתי ולחתום בשם החברה על כל הבקשות, ההסכמות, יפויי הכוח, השיעבודים, השטרות וכל מסמך אחר הדרוש לביצוע ההחלטות דלעיל.

מנחם בן משיח

אישור

אני הח"מ _____, עו"ד, מאשר/ת כי רמגור השקעות בע"מ מס' חברה 520030982 (להלן: "החברה") עדיין קיימת, וכי בהתאם למסמכי ההתאגדות של החברה כפי שהם כיום, רשאית החברה לבצע את העסקה דלעיל, וכי המשתתפים בדיון בו התקבלה ההחלטה כמפורט לעיל הם מנהלי החברה ומוסמכים כיום לפעול את פעולות החברה ולחתום בשמה על מסמכי העסקה המפורטים לעיל, וכי פרוטוקול זה נחתם על ידי ה"ה מנחם בן משיח ת.ז. 000034595 שהנו מנהל בחברה המוכר לי אישית וכי בהתאם להחלטה דלעיל מורשי החתימה כמפורט בסעיף 5 לעיל בהרכב החתימות המפורט שם, מוסמכים לחייב את החברה בחתימתם לכל דבר ועניין המפורט בפרוטוקול דלעיל.

עורך-דין

תאריך

אשרור ש"מ בע"מ

ראשון השקעות בע"מ
ח.פ. 51-3909242

אשרור ש"מ בע"מ

רמגור השקעות בע"מ

נספח ח'

פרוטוקול היזם בדבר אישור התקשרותו בחוזה;

אשרור שיר בע"מ

יחסון השקעות בע"מ
ת.פ. 51-390342

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

רמזה השקעות בע"מ

קטע פרוטוקול מישיבת דירקטוריון החברה שהתקיימה ביום _____

על סדר היום:

1. קבלת החלטה בדבר התקשרות החברה בהסכם קומבינציה עם **רמגור השקעות בע"מ ח.פ. 520030982** (להלן בהתאמה: "**הסכם הקומבינציה**", "**המוכרת**"), בקשר עם המקרקעין הידועים **חלק מחלקה 10, חלקות 11 ו-12, בגוש 6594, ו-חלק מחלקה 9 בגוש 6591** בהרצליה (להלן: "**המקרקעין**").
2. קבלת החלטה בדבר רישום הערות אזהרה לטובת החברה, על זכויות המוכרת במקרקעין (להלן: "**הערות האזהרה**").
3. קבלת החלטה בדבר רישום משכנתאות ו/או שעבודים ו/או משכון על זכויות המוכרת לטובת החברה ו/או בנק מלווה בלשכת רישום המקרקעין ו/או ספרי רמ"י ו/או רשם המשכונות ו/או רשם החברות.
4. קבלת החלטה בדבר ביצוע כל הפעולות המתחייבות בהתאם להוראות הסכם הקומבינציה ו/או מכוחו, לשם קיומו והשלמת העסקה על פיו (להלן: "**הפעולות המתחייבות**").
5. קבלת החלטה בדבר חתימה על ייפוי כוח בלתי חוזרים ו/או נוטריונים המסמיכים את עוה"ד ממשרד שוב ושות' – משרד עורכי דין ו/או עוה"ד מהמחלקה המשפטית של החברה (להלן: "**עורכי הדין**") לבצע פעולות שונות בקשר למקרקעין לרבות חתימה על בקשות לרישום הערות האזהרה ו/או מסמכי שעבודים ומשכנתאות ו/או כל מסמך אחר שיידרש להבטחת ביצוע התחייבויות החברה על פי הסכם הקומבינציה (להלן: "**ייפוי הכח לעורכי הדין**").
6. קבלת החלטה בדבר מורשי החתימה של החברה לצורך חתימה על הסכם הקומבינציה וכל שיידרש לצורך ביצועו.

הוחלט:

1. לאשר את התקשרות החברה בהסכם הקומבינציה.
2. לאשר רישום הערות אזהרה לטובת החברה, לאשר רישום משכנתאות ושעבודים בהתאם להסכם הקומבינציה ולאשר את ביצוע כל הפעולות המתחייבות.
3. לחתום על ייפוי הכח לעורכי הדין, ובכלל זה למנות ולייפות, באופן בלתי חוזר, את כוחם של עורכי הדין להופיע בלשכת רישום המקרקעין ו/או רמ"י ו/או בפני כל עו"ד או רשות או משרד ממשלתי ולחתום בשם החברה על כל הבקשות, ההסכמות, ייפוי הכוח, השיעבודים, השטרות וכל מסמך אחר הדרוש לביצוע ההחלטות דלעיל.
4. להסמיק כל שניים מבין ה"ה מיכה קליין, אהרן פרנקל, דיויד סוקט, יוסי בן אליעזר, יוסי פלח, קרן דניאל, אריה רו (להלן יחד: "**מורשי החתימה**") לחתום בשם החברה על כל מסמך אשר יידרש לשם ביצוע כל האמור, ובכלל זאת על הסכם הקומבינציה ו/או ביטול ו/או מחיקת ו/או ייחוד ו/או רישום הערות אזהרה ו/או מסמכים הנדרשים לרישום ו/או הסכמה לרישום ו/או מחיקת ו/או ביטול ו/או תיקון ו/או ייחוד משכנתאות ו/או משכונות ו/או שעבודים ו/או על שטרי העברת זכויות בלשכת רישום המקרקעין ו/או בספרי רמ"י ו/או ייפוי כוח בלתי חוזרים וכיו"ב, באופן שחתימתם בצירוף חותמת החברה או על פני שמה המודפס, תחייב את החברה לכל דבר ועניין בקשר עם האמור.

יו"ר הישיבה

אישור

אני הח"מ _____, המשמש/ת כעורך/ת הדין של החברה מאשר/ת בזאת:

1. החברה קיימת, פעילה ושמה לא שונה.
2. בהתאם למסמכי ההתאגדות של החברה כפי שהם כיום, רשאית החברה לבצע את הפעולות והעסקאות הנזכרות בקטע הפרוטוקול דלעיל.
3. המשתתפים בישיבת הדירקטוריון, כמפורט בקטע הפרוטוקול דלעיל, הם מנהלי החברה, וכי מורשי החתימה המפורטים לעיל מוסמכים לפעול את פעולות החברה ולחתום בשמה על המסמכים הנדרשים לצורך ביצוע הפעולות הנזכרות בקטע הפרוטוקול דלעיל.
4. הריני לאמת בזה את חתימת מר _____ אשר חתם בפניי על קטע פרוטוקול זה.

עו"ד

תאריך

אבידור שיר בע"מ

ראסון השקעות בע"מ
ח.פ. 51-3909242

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

אור השקעות בע"מ

אביר שיר בע"מ ח.פ. 513813188

(להלן: "החברה")

קטע פרוטוקול משיבת דירקטוריון החברה שהתקיימה ביום _____

על סדר היום:

- קבלת החלטה בדבר התקשרות החברה יחד עם החברות יאסון השקעות בע"מ ח.פ. 513909242 ו- אפריקה ישראל מגורים בע"מ ח.פ. 520034760, בהסכם קומבינציה עם **רמגור השקעות בע"מ ח.פ. 520030982** (להלן בהתאמה: "**ההסכם הקומבינציה**", "**המוכרת**"), בקשר עם המקרקעין הידועים **חלק מחלקה 10, חלקות 11 ו-12, בגוש 6594, ו-חלק מחלקה 9 בגוש 6591** בהרצליה (להלן: "**המקרקעין**").
- קבלת החלטה בדבר רישום הערות אזהרה לטובת החברה, על זכויות המוכרת במקרקעין (להלן: "**הערות האזהרה**").
- קבלת החלטה בדבר רישום משכנתאות ו/או שעבודים ו/או משכון על זכויות המוכרת לטובת החברה ו/או בנק מלווה בלשכת רישום המקרקעין ו/או ספרי רמ"י ו/או רשם המשכונות ו/או רשם החברות.
- קבלת החלטה בדבר ביצוע כל הפעולות המתחייבות בהתאם להוראות ההסכם הקומבינציה ו/או מכוחו, לשם קיומו והשלמת העסקה על פיו (להלן: "**הפעולות המתחייבות**").
- קבלת החלטה בדבר חתימה על יפויי כוח בלתי חוזרים ו/או נטרונים המסמיכים את עוה"ד ממשד שוב ושות' – משרד עורכי דין ו/או עוה"ד מהמחלקה המשפטית של החברה (להלן: "**עורכי הדין**") לבצע פעולות שונות בקשר למקרקעין לרבות חתימה על בקשות לרישום הערות האזהרה ו/או מסמכי שעבודים ומשכנתאות ו/או כל מסמך אחר שיידרש להבטחת ביצוע התחייבויות החברה על פי ההסכם הקומבינציה (להלן: "**יפויי הכח לעורכי הדין**").
- קבלת החלטה בדבר מורשי החתימה של החברה לצורך חתימה על ההסכם הקומבינציה וכל שיידרש לצורך ביצועו.

החלט:

- לאשר את התקשרות החברה בהסכם הקומבינציה.
- לאשר רישום הערות אזהרה לטובת החברה, לאשר רישום משכנתאות ושעבודים בהתאם להסכם הקומבינציה ולאשר את ביצוע כל הפעולות המתחייבות.
- לחתום על יפויי הכח לעורכי הדין, ובכלל זה למנות ולסמך, באופן בלתי חוזר, את כוחם של עורכי הדין להופיע בלשכת רישום המקרקעין ו/או רמ"י ו/או בפני כל עו"ד או רשות או משרד ממשלתי ולחתום בשם החברה על כל הבקשות, ההסכמות, יפויי הכוח, השיעבודים, השטרות וכל מסמך אחר הדרוש לביצוע ההחלטות דלעיל.
- להסמך

א.א.א.א.א.א.א.א.

(להלן יחד: "**מורשי החתימה**") לחתום בשם החברה על כל מסמך אשר יידרש לשם ביצוע כל האמור, ובכלל זאת על ההסכם הקומבינציה ו/או ביטול ו/או מחיקת ו/או ייחוד ו/או רישום הערות אזהרה ו/או מסמכים הנדרשים לרישום ו/או ההסכמה לרישום ו/או מחיקת ו/או ביטול ו/או תיקון ו/או ייחוד משכנתאות ו/או משכונות ו/או שעבודים ו/או על שטרי העברת זכויות בלשכת רישום המקרקעין ו/או בספרי רמ"י ו/או יפויי כוח בלתי חוזרים וכיו"ב, באופן שחתימתם בצירוף חותמת החברה או על פני שמה המודפס, תחייב את החברה לכל דבר ועניין בקשר עם האמור.

אריאל שוב, יו"ר הישיבה

אישור

אני הח"מ _____, המשמש/ת כעורך/ת הדין של החברה מאשר/ת בזאת:

- החברה קיימת, פעילה ושמה לא שונה.
- בהתאם למסמכי ההתאגדות של החברה כפי שהם כיום, רשאית החברה לבצע את הפעולות והעסקאות הנזכרות בקטע הפרוטוקול דלעיל.
- המשתתפים בישיבת הדירקטוריון, כמפורט בקטע הפרוטוקול דלעיל, הם מנהלי החברה, וכי מורשי החתימה המפורטים לעיל מוסמכים לפעול את פעולות החברה ולחתום בשמה על המסמכים הנדרשים לצורך ביצוע הפעולות הנזכרות בקטע הפרוטוקול דלעיל.
- הריני לאמת בזה את חתימת מר **אריאל שוב ת.ז. 028747004** אשר חתם בפניי על קטע פרוטוקול זה.

עו"ד _____

תאריך _____

יאסון השקעות בע"מ
ח.פ. 51-3909242

אביר שיר בע"מ

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

רמגור השקעות בע"מ

(להלן: "החברה")

על סדר היום :

13. קבלת החלטה בדבר התקשרות החברה יחד עם הבחורות אבידר שיר בע"מ ח.פ. 513813188 ו- אפריקה ישראל מגורים בע"מ ח.פ. 520034760, בהסכם קומבינציה עם **רמגור השקעות בע"מ ח.פ. 520030982** (להלן בהתאמה: "**הסכם הקומבינציה**", "**המוכרת**"), בקשר עם המקרקעין הידועים **חלק מחלקה 10, חלקות 11 ו-12, בגוש 6594, ו-חלק מחלקה 9 בגוש 6591** בהרצליה (להלן: "**המקרקעין**").
14. קבלת החלטה בדבר רישום הערות אזהרה לטובת החברה, על זכויות המוכרת במקרקעין (להלן: "**הערת האזהרה**").
15. קבלת החלטה בדבר רישום משכנתאות ו/או שעבודים ו/או משכון על זכויות המוכרת לטובת החברה ו/או בנק מלווה בלשכת רישום המקרקעין ו/או ספרי רמ"י ו/או רשם המשכונות ו/או רשם החברות.
16. קבלת החלטה בדבר ביצוע כל הפעולות המתחייבות בהתאם להוראות הסכם הקומבינציה ו/או מכוחו, לשם קיומו והשלמת העסקה על פיו (להלן: "**הפעולות המתחייבות**").
17. קבלת החלטה בדבר חתימה על ייפוי כוח בלתי חוזרים ו/או נוטריונים המסמיכים את עוה"ד ממושרד שוב ושות' – משרד עורכי דין ו/או עוה"ד מהמחלקה המשפטית של החברה (להלן: "**עורכי הדין**") לבצע פעולות שונות בקשר למקרקעין לרבות חתימה על בקשות לרישום הערות האזהרה ו/או מסמכי שעבודים ומשכנתאות ו/או כל מסמך אחר שיידרש להבטחת ביצוע התחייבויות החברה על פי הסכם הקומבינציה (להלן: "**ייפוי הכח לעורכי הדין**").
18. קבלת החלטה בדבר מורשי החתימה של החברה לצורך חתימה על הסכם הקומבינציה וכל שיידרש לצורך ביצועו.

הוחלט:

9. לאשר את התקשרות החברה בהסכם הקומבינציה.
10. לאשר רישום הערות אזהרה לטובת החברה, לאשר רישום משכנתאות ושעבודים בהתאם להסכם הקומבינציה ולאשר את ביצוע כל הפעולות המתחייבות.
11. לחתום על יפויי הכח לעורכי הדין, ובכלל זה למנות ולייפות, באופן בלתי חוזר, את כוחם של עורכי הדין להופיע בלשכת רישום המקרקעין ו/או רמ"י ו/או בפני כל עו"ד או רשות או משרד ממשלתי ולחתום בשם החברה על כל הבקשות, ההסכמות, יפויי הכוח, השיעבודים, השטרות וכל מסמך אחר הדרוש לביצוע ההחלטות דלעיל.
- 12.

(להלן יחד: "מורשי החתימה") לחתום בשם החברה על כל מסמך אשר יידרש לשם ביצוע כל האמור, ובכלל זאת על הסכם הקומבינציה ו/או ביטול ו/או מחיקת ו/או ייחוד ו/או רישום הערות אזהרה ו/או מסמכים הנדרשים לרישום ו/או הסכמה לרישום ו/או מחיקת ו/או ביטול ו/או תיקון ו/או ייחוד משכנתאות ו/או משכונות ו/או שעבודים ו/או על שטרי העברת זכויות בלשכת רישום המקרקעין ו/או בספרי רמ"י ו/או יפויי כוח בלתי חוזרים וכיו"ב, באופן שחתימתם בצירוף חותמת החברה או על פני שמה המודפס, תחייב את החברה לכל דבר ועניין בקשר עם האמור.

שמואל שוב, יו"ר הישיבה

איטער

אני הח"מ _____, המשמשת/ת כעורך/ת הדין של החברה מאשר/ת בזאת:

9. החברה קיימת, פעילה ושמה לא שונה.
10. בהתאם למסמכי ההתאגדות של החברה כפי שהם כיום, רשאית החברה לבצע את הפעולות והעסקאות הנזכרות בקטע הפרוטוקול דלעיל.
11. המשתתפים בישיבת הדירקטוריון, כמפורט בקטע הפרוטוקול דלעיל, הם מנהלי החברה, וכי מורשי החתימה המפורטים לעיל מוסמכים לפעול את פעולות החברה ולחתום בשמה על המסמכים הנדרשים לצורך ביצוע הפעולות הנזכרות בקטע הפרוטוקול דלעיל.
12. הריני לאמת בזה את חתימת מר **שמואל שוב ת.ז.** 022683908 אשר חתם בפניי על קטע פרוטוקול זה.

עו"ד

תאריך

יחסון השקעות בע"מ
ח.פ. 51-3909242

אפריקה ישראל מנוחה ושלום

~~דמגוג השקעות בע"מ~~

נספח ט'

יפוי כוח, פרוטוקול ובקשה לרישום
הערת אזהרה לטובת חיזם ;

אבישי טייך בע"מ

יחסון השקעות בע"מ
ח.פ. 51-3989242

אפרים חן ישראל מגורים בע"מ

רמגור השקעות בע"מ

מדינת ישראל

משרד המשפטים / אגף רישום והסדר המקרקעין
לשכת רישום המקרקעין ב- נתניה

לשימוש משרדי

תאריך
מס' השטר

בקשה לרישום הערת אזהרה בהסכמת כל הצדדים
לפי סעיף 126 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969

הישוב הרצליה	הגוש / הספר 6594	החלקה / הדף 10	כתובת
-----------------	---------------------	-------------------	-------

1. תיאור המקרקעין

אני (אנו) מבקש(ים) לרשום בפנקס המקרקעין הערת אזהרה לגבי המקרקעין הנ"ל על התחייבות לעשיית עסקה וזאת בהתאם למסמך התחייבות מיום _____ אשר נחתם בינינו.

2. הפעולה המבוקשת

שם פרטי	שם משפחה/שם תאגיד	סוג זיהוי ⁽²⁾	מס' זיהוי	כתובת	מהות הזכות במקרקעין	החלקים בזכות	חתימה
רמגור השקעות בע"מ	ח.פ.	520030982	מרח' החילוון 5, ר"ג	בעלות	2675/9595		

3. פרטי בעל הזכות ופירוט זכותו במקרקעין

במידה וקיימים למעלה משלשה בעלי זכויות, יש לצרף לבקשה את נספח א'

שם פרטי	שם משפחה/שם תאגיד	סוג זיהוי ⁽²⁾	מס' זיהוי	כתובת	מהות הזכות במקרקעין	החלקים בזכות	חתימה

4. פרטי המתחייב (אם המתחייב אינו בעל הזכות)

במידה וקיימים למעלה משלשה מתחייבים, יש לצרף לבקשה את נספח ב'

שם פרטי	שם משפחה / שם תאגיד	סוג זיהוי ⁽²⁾	מס' זיהוי	כתובת	מס' יחידה	חתימה
אפריקה ישראל מגורים בע"מ	ח.צ.	520034760	יהונתן נתניהו 11, אור יהודה			
אבידר שיר בע"מ	ח.פ.	513813188	מנחם בגין 11, רמת גן			
יאסון השקעות בע"מ	ח.פ.	513909242	ויצמן 43 פ"ת			

פרטי הזכאי שלטובתו ניתנה ההתחייבות

במידה וקיימים למעלה משלשה זכאים, יש לצרף לבקשה את נספח ג'

תיאור הנכס⁽⁴⁾ _____ קרקע _____ מגרש מס' _____ מבנה מס' _____
יחידה מס' _____ קומה _____ כיוונים _____
החלק במקרקעין (רק אם מדובר בקרקע/דירה בחלקים בלתי מסוימים) _____
2675/9595

6. פרטי הנכס (ימולא כאשר טרם נרשם בית משותף)⁽³⁾

7. פרטי המטפל ברישום הפעולה

שם ומספר רישיון _____
כתובת _____
הוסמך על ידינו לטפל ברישום הפעולה הנ"ל בפנקס המקרקעין.

(2) ת.ז., דרכון, מס' חברה וכד'

(3) המידע ניתן על ידי הצדדים החתומים על הבקשה ועל אחריותם

(4) המידע לא יבדק ולא יאומת על ידי רשויות המרשם (אף לא בחליף רישום בית משותף)

(5) דירה, מחסן, חנות, אולם, חניה, אחר

יאסון השקעות בע"מ

יאסון השקעות בע"מ
ח.פ. 51-3909242

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

רמגור השקעות בע"מ

מדינת ישראל
משרד המשפטים / אגף רישום והסדר המקרקעין
לשכת רישום המקרקעין ב- נתניה

לשימוש משרדי

תאריך
מס' השטר

בקשה לרישום הערת אזהרה בהסכמת כל הצדדים
לפי סעיף 126 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969

הישוב הרצליה	הגוש / הספר	החלקה / הדף	כתובת
	6594	11	

1. תיאור המקרקעין

אני (אנו) מבקש(ים) לרשום בפנקס המקרקעין הערת אזהרה לגבי המקרקעין הנ"ל על התחייבות לעשיית עסקה וזאת בהתאם למסמך התחייבות מיום _____ אשר נחתם בינינו.

2. הפעולה המבוקשת

שם פרטי	שם משפחה/שם תאגיד	סוג זיהוי ⁽²⁾	מס' זיהוי	כתובת	מהות הזכות במקרקעין	החלקים בזכות	חתימה
רמגור השקעות בע"מ	ח.פ.	520030982	מרח' החילוץ 5, ר"ג	בעלות	בשלמות		

3. פרטי בעל הזכות ופירוט זכותו במקרקעין

במידה וקיימים למעלה משלשה בעלי זכויות, יש לצרף לבקשה את נספח א'

שם פרטי	שם משפחה/שם תאגיד	סוג זיהוי ⁽²⁾	מס' זיהוי	כתובת	מהות הזכות במקרקעין	החלקים בזכות	חתימה

4. פרטי זמתחייב אם המתחייב אינו בעל הזכות

במידה וקיימים למעלה משלשה מתחייבים, יש לצרף לבקשה את נספח ב'

שם פרטי	שם משפחה / שם תאגיד	סוג זיהוי ⁽²⁾	מס' זיהוי	כתובת	מס' יחידה	חתימה
אפריקה ישראל מגורים בע"מ	ח.צ.	520034760	יהונתן נתניהו ג', אור יהודה			
אביר שיר בע"מ	ח.פ.	513813188	מנחם בגין 11, רמת גן			
יאסון השקעות בע"מ	ח.פ.	513909242	ויצמן 43 פ"ת			

5. פרטי הזכאי שלטובתו זתתנה ההתחייבות

במידה וקיימים למעלה משלשה זכאים, יש לצרף לבקשה את נספח ג'

תיאור הנכס⁽⁴⁾ _____ קרקע _____ מגרש מס' _____ מבנה מס' _____
 יחידה מס' _____ קומה _____ כיוונים _____
 החלק במקרקעין (רק אם מדובר בקרקע/דירה בחלקים בלתי מסוימים) _____

6. פרטי הנכס (ימולא כאשר טרם נרשם בית משותף)⁽³⁾

7. פרטי המטפל ברישום הפעולה

הוסמך על ידינו לטפל ברישום הפעולה הנ"ל בפנקס המקרקעין.

⁽²⁾ ת.ז., דרכון, מס' תכרה וכד'
⁽³⁾ המידע ניתן על ידי הצדדים החתומים על הבקשה ועל אחריותם
 המידע לא נבדק ולא יאומת על ידי רשויות המרשם (אף לא בהליך רישום בית משותף)
⁽⁴⁾ דירה, מחסן, חנות, אולם, חנייה, אחר

אביר שיר בע"מ

יאסון השקעות בע"מ
 ח.פ. 51-3909242

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

רמגור השקעות בע"מ

מדינת ישראל
משרד המשפטים / אגף רישום והסדר המקרקעין
לשכת רישום המקרקעין ב- נתניה

לשימוש משרדי

תאריך
מס' השטר

בקשה לרישום הערת אזהרה בהסכמת כל הצדדים
לפי סעיף 126 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969

הישוב הרצליה	הגוש / הספר 6594	החלקה / הדף 12	כתובת
------------------------	----------------------------	--------------------------	-------

1. תיאור המקרקעין

2. הפעולה המבוקשת אני (אנו) מבקש(ים) לרשום בפנקס המקרקעין הערת אזהרה לגבי המקרקעין הנ"ל על התחייבות לעשיית עסקה וזאת בהתאם למסמך התחייבות מיום _____ אשר נחתם בינינו.

2. הפעולה המבוקשת

שם פרטי	שם משפחה/שם תאגיד	סוג זיהוי ⁽²⁾	מס' זיהוי	כתובת	מהות הזכות במקרקעין	החלקים בזכות	חתימה
רמגור השקעות בע"מ	ח.פ.	520030982	מרח' החילוץ 5, ר"ג	בעלות	בשלמות		

3. פרטי בעל הזכות ופירוט זכותו במקרקעין

במידה וקיימים למעלה משלשה בעלי זכויות, יש לצרף לבקשה את נספח א'

שם פרטי	שם משפחה/שם תאגיד	סוג זיהוי ⁽²⁾	מס' זיהוי	כתובת	מהות הזכות במקרקעין	החלקים בזכות	חתימה

4. פרטי המתחייב (אם המתחייב אינו בעל הזכות)

במידה וקיימים למעלה משלשה מתחייבים, יש לצרף לבקשה את נספח ב'

שם פרטי	שם משפחה / שם תאגיד	סוג זיהוי ⁽²⁾	מס' זיהוי	כתובת	מס' יחידה	חתימה
אפריקה ישראל מגורים בע"מ	ח.צ.	520034760	יהונתן נתניהו ג', אור יהודה			
אביר שיר בע"מ	ח.פ.	513813188	מנחם בגין 11, רמת גן			
יאסון השקעות בע"מ	ח.פ.	513909242	ויצמן 43 פ"ת			

פרטי הזכאי שלטובתו ניתנה ההתחייבות

במידה וקיימים למעלה משלשה זכאים, יש לצרף לבקשה את נספח ג'

6. פרטי הנכס (ימולא כאשר טרם נרשם בית משותף)⁽³⁾
 תיאור הנכס⁽⁴⁾ _____ קרקע _____ מגרש מס' _____ מבנה מס' _____
 יחידה מס' _____ קומה _____ כיוונים _____
 החלק במקרקעין (רק אם מדובר בקרקע/דירה בחלקים בלתי מסוימים) _____

7. פרטי המטפל ברישום הפעולה

שם ומספר רישון _____
 חוסמך על ידי/נו לטפל ברישום הפעולה הנ"ל בפנקס המקרקעין. _____
 כתובת _____

⁽²⁾ ת.ז., דרכון, מס' חברה וכד'
⁽³⁾ המידע ניתן על ידי הצדדים החתומים על הבקשה ועל אחריותם.
⁽⁴⁾ דירה, מחסן, חנות, אולם, חניה, אחר

יאסון השקעות בע"מ
 ח.פ. 51-3909242

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

רמגור השקעות בע"מ

מדינת ישראל
משרד המשפטים / אגף רישום והסדר המקרקעין
לשכת רישום המקרקעין ב- נתניה

לשימוש משרדי

תאריך
מס' השטר

בקשה לרישום הערת אזהרה בהסכמת כל הצדדים
לפי סעיף 126 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969

הישוב הרצליה	הגוש / הספר 6591	החלקה / הדף 9	כתובת
-----------------	---------------------	------------------	-------

1. תיאור
המקרקעין

אני (אנו) מבקשים(ים) לרשום בפנקס המקרקעין הערת אזהרה לגבי המקרקעין הנ"ל **על התחייבות לעשיית עסקה** וזאת בהתאם למסמך התחייבות מיום _____ אשר נחתם בינינו.

2. הפעולה
המבוקשת

שם פרטי	שם משפחה/שם תאגיד	סוג זיהוי ⁽²⁾	מס' זיהוי	כתובת	מהות הזכות במקרקעין	החלקים בזכות	חתימה
רמגור השקעות בע"מ	ח.פ.	520030982	מר' החילוון 5, ר"ג	בעלות	63/404		

3. פרטי בעל
הזכות ופירוט
זכותו
במקרקעין

במידה וקיימים למעלה משלשה בעלי זכויות, יש לצרף לבקשה את נספח א'

שם פרטי	שם משפחה/שם תאגיד	סוג זיהוי ⁽²⁾	מס' זיהוי	כתובת	מהות הזכות במקרקעין	החלקים בזכות	חתימה

4. פרטי
זמתחייב
אם המתחייב
אינו בעל הזכות

במידה וקיימים למעלה משלשה מתחייבים, יש לצרף לבקשה את נספח ב'

שם פרטי	שם משפחה / שם תאגיד	סוג זיהוי ⁽²⁾	מס' זיהוי	כתובת	מס' יחידה	חתימה
אפריקה ישראל מגורים בע"מ	ח.צ.	520034760	יהונתן נתניהו ג', אור יהודה			
אביר שיר בע"מ	ח.פ.	513813188	מנחם בגין 11, רמת גן			
יאסון השקעות בע"מ	ח.פ.	513909242	ויצמן 43 פ"ת			

פרטי הזכאי
שלטובתו
ניתנה
ההתחייבות

במידה וקיימים למעלה משלשה זכאים, יש לצרף לבקשה את נספח ג'

תיאור הנכס⁽⁴⁾ _____ מקרקע _____ מגרש מס' _____ מבנה מס' _____
 יחידה מס' _____ קומה _____ כיוונים _____
 החלק במקרקעין (רק אם מדובר במקרקע/דירה בחלקים בלתי מסוימים) _____ 63/404

6. פרטי הנכס
(ימולא כאשר
טרם נרשם
בית משותף)⁽³⁾

7. פרטי המטפל
ברישום
הפעולה

כתובת

שם ומספר רישיון

הוסמך על ידינו לטפל ברישום הפעולה הנ"ל בפנקס המקרקעין.

⁽²⁾ ת.ז., דרכון, מס' חברה וכד'
⁽³⁾ המידע ניתן על ידי הצדדים התומכים על הבקשה ועל אחריותם.
 המידע לא נבדק ולא יאומת על ידי רשויות המרשם (אף לא בחליף רישום בית משותף)
⁽⁴⁾ דירה, מחסן, חנות, אולם, חניה, אחר

אביר שיר בע"מ

יאסון השקעות בע"מ
ח.פ. 51-3909242

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

רמגור השקעות בע"מ

יפוי כח

אנו הח"מ, **רמגור השקעות בע"מ ח.פ. 520030982**, ממנים בזה את עוה"ד ממנים בזה את עוה"ד **שמואל שוב** /או נעמה שיף /או שושי בירזון /או אביעד שוב /או הילה לבני /או אורית חזקיהו /או מלי רוזנבלום /או טל גליקסמן /או ליאור קיל /או אלון קרביצקי /או רותם קלימי /או מתניה סמט /או לי בן משה /או גל ברקוביץ /או טל וולק /או הילה אבני /או ניב ברבי /או כל עו"ד אחר ממושרד עוה"ד שוב ושות', /או עוה"ד יוסי פלח /או יהונתן טוטיאן /או מיה קאירי /או נמרוד לוטן /או אוראל יחיאל /או אנה טרכטנברג /או כל עו"ד אחר מהמחלקה המשפטית באפריקה ישראל מגורים בע"מ, כולם יחד /או כל אחד מהם לחוד, להיות באי כוחנו ולעשות בשמנו את כל הפעולות והמעשים המפורטים להלן, כולם או מקצתם, כפי שיראה לבאי כוחנו לפי שיקול דעתם הבלעדי, בקשר עם ביצוע התחייבויות הצדדים על פי הסכם שנחתם בינינו לבין **אפריקה ישראל מגורים בע"מ ח.פ. 520034760**, **אבידר שיר בע"מ ח.פ. 513813188** ו- **יאסון השקעות בע"מ ח.פ. 513909242** (להלן יחד: "**החברה**") ובקשר עם המקרקעין הידועים **כחלק מחלקה 10, חלקות 11 ו-12 בגוש 6594, וחלק מחלקה 9 בגוש 6591** בהרצליה (להלן: "**הקרקע**") /או כל שיבנה הקרקע /או על חלק מהקרקע ("**יחידות הדירה**").

הביטוי קרקע כולל גם את כל הקשור לקרקע, לרבות חלקים אשר יוצמדו ליחידות הדירה וכל הזכויות בקשר עם הקרקע, מגרש, בית, בנין, יחידה בבית משותף, בשלמות או בחלק ממנו, בין אם קיים או שעומד להיבנות, בין שרשום בלשכת רישום הקרקע /או בכל רישום אחר ובין שיווצר וירשם כתוצאה מפעולה על פי כל דין, בכפוף למשכנתא, עיקול, שעבוד או כל זכות אחרת או חופשי מכל זכות כנ"ל, ובכל תנאי שבאי כוחנו ימצאו לנכון.

מבלי לפגוע בכלליות המינוי הנ"ל יהיו באי כוחנו רשאים לעשות ולפעול בשמנו ובמקומנו בכל הפעולות הבאות, כולן או מקצתן, הכל בקשר לעניין הנ"ל והנובע ממנו כדלקמן:

1. לחתום בשמי ובמקומי על כל בקשה לרישום הערת אזהרה /או בקשה אחרת לצורך רישום הערת האזהרה לטובת החברה בלשכת רישום המקרקעין /או בספרי רמ"י /או בכל רשות אחרת.
2. להופיע בשמנו ובמקומנו בפני כל רשות /או גוף /או מוסד ממשלתי /או עירוני /או ציבורי /או אחר כלשהו ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל בפני מינהל מקרקעי ישראל /או קרן קיימת לישראל /או הממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש באיו"ש /או רשם המקרקעין /או מפקח על רישום מקרקעין /או המפקח על הבתים המשותפים /או כל נושא תפקיד אחר במשרדים /או בלשכות של רישום המקרקעין /או הסדר קרקעות /או מחלקת המדידות /או ועדות תכנון /או בנק ערים למיניהן /או משרדי מס שבח מקרקעין /או משרדי מס רכוש /או משרדי כל חברה משכנת ולעשות /או לפעול /או לחתום בשמנו ובמקומנו על הצהרות, תעודות, בקשות, התחייבויות, חוזים, הסכמים, תביעות, ויתורים, קבלות, תכניות, מפות, עסקות, שטרות עסקה /או העברה מכל מין וסוג לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל שטרות עסקה /או העברה /או רישום של מכר /או חכירה /או העברת שכירות /או חכירת משנה /או כל זכות אחרת, שטרי משכנתא /או שעבוד /או התחייבויות לרישום משכנתא /או זיקות הנאה /או הערת אזהרה למיניהן וכל תיקון /או שינוי /או ביטול של כל אחד מן המסמכים /או הפעולות הנ"ל, ובדרך כלל לעשות כל פעולה ולחתום על כל מסמך הדרוש לביצוע הפעולות והמעשים המפורטים ביפוי כוח זה /או הכרוך בכך והכל כפי שמיזיפה הכוח ימצא לנכון ולמועיל.
3. ביפוי כח זה - לשון יחיד משמעה גם לשון רבים ולהיפך, ולשון זכר משמעה גם לשון נקבה ולהיפך, לפי ההקשר.

ולראיה באתי על החתום היום:

רמגור השקעות בע"מ ח.פ. 520030982

באמצעות מאיר אוליקר ת.ז. 52761657

אישור עו"ד

אני הח"מ _____ עו"ד, שהנני עורך הדין של **רמגור השקעות בע"מ ח.פ. 520030982** (להלן: "**רמגור**") מאשר בזה כי על המסמך דלעיל חתמה רמגור באמצעות ה"ה מאיר אוליקר ת.ז. 52761657, וזאת על פי החלטת החברה שנתקבלה כדין ובהתאם למסמכי ההתאגדות של החברה, וכי החתימות הנ"ל מחייבות את החברה לכל דבר ועניין.

חתימה וחותמת עוה"ד:

תאריך:

אבידר שיר בע"מ

יאסון השקעות בע"מ
ח.פ. 51-3909242

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

רמגור השקעות בע"מ

רמגור השקעות בע"מ מס' חברה 520030982

פרוטוקול מהחלטת דירקטוריון החברה שהתקבלה בשיחת ועידה שהתקיימה ביום 9 באוגוסט 2022
בהשתתפות עליזה מוסיוף ומנחם בן משיח
המשתתפים ויתרו על כללי הזימון ועל הצורך בהודעה מוקדמת בדבר מועד הישיבה

השתתפו: מנין חוקי.

ליו"ר נבחר: מר מנחם בן משיח.

על סדר היום:

1. רישום הערת אזהרה לטובת החברות אפריקה ישראל מגורים בע"מ ח.צ. 520034760 (50%) (להלן: "אפריקה מגורים"), יאסון השקעות בע"מ ח.פ. 513909242 (25%) (להלן: "יאסון") ואבידר שיר בע"מ ח.פ. 513813188 (25%) (להלן: "אבידר שיר") (אפריקה מגורים, יאסון ואבידר שיר, להלן: "היזם") בגין הסכם קומבינציה שנחתם עם החברה בקשר לזכויות החברה בחלקות 10 (2675/9595 חלקים), 11 (בשלמות) ו-12 (בשלמות) בגוש 6594 וחלקה 9 (63/404 חלקים) בגוש 6591 בהרצליה (להלן בהתאמה: "הערת האזהרה", "עסקת הקומבינציה", "המקרקעין").
2. מתן יפוי כוח לעוה"ד ממשרד "שוב ושות' – משרד עורכי דין" ו/או ולעוה"ד מהמחלקה המשפטית של אפריקה ישראל מגורים בע"מ (להלן: "עורכי הדין") לביצוע הפעולות הנדרשות לצורך רישום הערת האזהרה.

הוחלט:

1. לאשר רישום הערת אזהרה על זכויות החברה במקרקעין מכוח הסכם הקומבינציה.
2. לאשר חתימת החברה על כל המסמכים הנדרשים לביצוע רישום הערת האזהרה לרבות בקשה לרישום הערת אזהרה ו/או כל מסמך נדרש אחר לצורך רישומה של הערת האזהרה.
3. לאשר מתן יפוי הכח לעורכי הדין, ובכלל זה למנות ולייפות, באופן בלתי חוזר, את כוחם של עורכי הדין להופיע בלשכת רישום המקרקעין ו/או בפני כל עו"ד או רשות או משרד ממשלתי ולחתום בשם החברה על כל הבקשות, ההסכמות, וכל מסמך אחר הדרוש לצורך רישום הערת האזהרה.
4. לצורך מימוש ההחלטות המפורטות בפרוטוקול זה, תחייבנה את החברה חתימות (ביחד) של שני מורשי החתימה מרשימה א' או חתימה של אחד ממורשי החתימה מרשימה א' בצירוף חתימה של אחד ממורשי החתימה מרשימה ב' - הכל בצירוף חותמת החברה ו/או שמה המודפס.

רשימה ב'

מאיר אוליקר ת.ז. 052761657
מילה (מלבינה) שכטמן ת.ז. 017231192

רשימה א'

עליזה מוסיוף ת.ז. 001956564
מנחם בן משיח ת.ז. 000034595

מורשי החתימה כמפורט בסעיף זה לעיל מוסמכים גם לנהל משא ומתן ככל שיידרש עם היזם ו/או גורם מממן ו/או כל גוף אחר שיהיה קשור למקרקעין ו/או לעסקת הקומבינציה ו/או לפרויקט, תכנונו ו/או הקמתו.

מנחם בן משיח

אישור

אני הח"מ _____, עו"ד, מאשר/ת כי רמגור השקעות בע"מ מס' חברה 520030982 (להלן: "החברה") עדיין קיימת, וכי בהתאם למסמכי ההתאגדות של החברה כפי שהם כיום, רשאת החברה לבצע את העסקה דלעיל, וכי המשתתפים בדיון בו התקבלה ההחלטה כמפורט לעיל הם מנהלי החברה ומוסמכים כיום לפעול את פעולות החברה ולחתום בשמה על מסמכי העסקה המפורטים לעיל, וכי פרוטוקול זה נחתם על ידי ה"ה מנחם בן משיח ת.ז. 000034595 שהנו מנהל בחברה המוכר לי אישית וכי בהתאם להחלטה דלעיל מורשי החתימה כמפורט בסעיף 5 לעיל בהרכב החתימות המפורט שם, מוסמכים לחייב את החברה בחתימתם לכל דבר ועניין המפורט בפרוטוקול דלעיל.

עורך-דין

יאסון השקעות בע"מ
ח.פ. 51-3909242

תאריך

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

רמגור השקעות בע"מ

נספח י'

**יפוי כוח נוטריוני ופרוטוקול חיזם
למחיקת הערת אזהרה לטובת חיזם ;**

רמגור השקעות בע"מ

ראסון השקעות בע"מ
ח.פ. 51-3909242

אפויהק ישראל טעוים בע"מ

רמגור השקעות בע"מ

על סדר היום:

1. קבלת החלטה בדבר מחיקת הערת אזהרה ו/או ההערות ו/או השעבודים ו/או המשכונים הרשומים ו/או שירשמו לטובת החברה ו/או מי מטעמה במקרקעין הידועים בקשר למכירת כחלק מחלקה 10, חלקות 11 ו-12, בגוש 6594, ו-חלק מחלקה 9 בגוש 6591 בהרצליה (להלן: "ההערות" ו- "המקרקעין" בהתאמה).
2. הסמכת מורשי חתימה מטעם החברה לחתום בשם החברה על הבקשות למחיקת הערות האזהרה ו/או כל מסמך אחר שיידרש לשם מחיקת הערות האזהרה, וכן לביצוע כל הפעולות הדרושות לשם ביטול ההסכם אשר נחתם בין החברה לבין הבעלים של המקרקעין וכן דיווח על ביטולו לרשויות הרלוונטיות.
3. לייפות את כוחם של עוה"ד שמואל שוב ו/או נעמה שיף ו/או אורית חזקיהו ו/או ו/או שושי-קרן בירוזן ו/או אביעד שוב ו/או הילה לביא-יתים ו/או מלי רוזנבלום ו/או לי בן משה ו/או טל גליקסמן ו/או ליאור קיל ו/או אלון קריביצקי ו/או רותם קלימי ו/או מתניה סמט ו/או הילה אבני ו/או טל וולק ו/או ניב ברבי ו/או כל עו"ד אחר ממושרד שוב ושות' או ו/או כל עו"ד מהמחלקה המשפטית של החברה (להלן: "מיופה הכח") כולם ביחד ו/או כל אחד מהם לחוד, לחתום בשם החברה על הבקשות והמסמכים הנדרשים לביטול ההערות והרישומים דלעיל, מופנית ללשכת רישום המקרקעין ו/או כל גוף אחר ו/או כל מסמך סביר אחר אשר חתימתו נחוצה לשם ביטול ומחיקת ההערות והרישומים דלעיל וכן ביטול ההסכם ודיווח על ביטולו לרשויות הרלוונטיות.

הוחלט פה אחד:

1. לאשר את מחיקת ההערות הרשומות לטובת החברה על המקרקעין וחתימה על ייפוי הכח הנטריוני הבלתי חוזר.
2. להסמך כל שניים מבין ה"ה מיכה קליין, אהרן פרנקל, דיויד סוקט, יוסי בן אליעזר, יוסי פלח, קרן דניאל, אריה רו, לחתום בשם החברה על כתב ההסכמה למחיקת ההערות הנזכרות בסעיף 1 לעיל, הבקשה, וייפוי הכח למחיקת הערות האזהרה ולקבוע את זכויות החתימה בשם החברה על הבקשה באופן שחתימתם בצירוף חותמת החברה ו/או על גבי שמה המודפס תחייב את החברה בכל הקשור לחתימה על הבקשה וההסכמה למחיקת הערת האזהרה הנ"ל.
3. לייפות את הכוח של מיופה הכח, כולם ביחד ו/או כל אחד מהם לחוד, לחתום על הבקשות למחיקת הערות האזהרה ו/או הרישומים דלעיל וכן על כל מסמך הנדרש לצורך כך.

_____, יו"ר הישיבה

אישור

אני הח"מ _____, המשמש/ת כעורך/ת הדין של החברה מאשר/ת בזאת:

1. החברה קיימת, פעילה ושמה לא שונה.
2. בהתאם למסמכי ההתאגדות של החברה כפי שהם כיום, רשאית החברה לבצע את הפעולות והעסקאות הנזכרות בקטע הפרוטוקול דלעיל.
3. המשתתפים בישיבת הדירקטוריון, כמפורט בקטע הפרוטוקול דלעיל, הם מנהלי החברה וכי מורשי החתימה המפורטים לעיל, מוסמכים לפעול את פעולות החברה ולחתום בשמה על המסמכים הנדרשים לצורך ביצוע הפעולות הנזכרות בקטע הפרוטוקול דלעיל.
4. הריני לאמת בזה את חתימת מר _____ אשר חתם בפניי על קטע הפרוטוקול דלעיל.

_____, עו"ד

תאריך

י' אשון השקעות בע"מ
ח.צ. 51-3909242

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

רמגור השקעות בע"מ

אבידור שיר בע"מ

יפוי כח בלתי חוזר

אנו הח"מ, **אפריקה ישראל מגורים בע"מ ח.צ. 520034760** נותנים בזה כוח והרשאה בלתי חוזרים לעורכי-הדין **שמואל שוב** ו/או **נעמה שיף** ו/או **שושי בירזון** ו/או **מלי רוזנבלום** ו/או **אביעד שוב** ו/או **הילה לביא (יתים)** ו/או **אורית חזקיהו** ו/או **ליאור קיל** ו/או **אלון קריביצקי** ו/או **רותם קלימי** ו/או **מתניה סמט** ו/או **לי בן משה** ו/או **גל ברקוביץ'** ו/או **הילה אבני** ו/או **טל וולק** ו/או **ניב ברבי** ו/או כל עו"ד אחר שיהיה במשרד שוב ושות', ו/או כל עו"ד מהמחלקה המשפטית של אפריקה ישראל מגורים בע"מ, יחד ו/או כל אחד מהם לחוד, לשם עשייה בשמנו ובמקומנו של הפעולות הבאות או חלק מהן:

1. למחוק ו/או לבטל ו/או לשנות ו/או לייחד את הערת האזהרה או הערות האזהרה הרשומות ו/או שיהיו רשומות לטובתנו ו/או שעבודים הרשומים ו/או משכונים ו/או שיהיו רשומים ו/או כל עיקול ו/או הערה אחרת לטובתנו ב רשם המשכונות ו/או רשם החברות ו/או לשכת רישום המקרקעין ו/או כל מרשם אחר ו/או מוסד ממשלתי ו/או עירוני על הזכויות בהתאם להסכם הקומבינציה **כחלק מחלקה 10, חלקות 11 ו-12, בגוש 6594, ו- חלק מחלקה 9 בגוש 6591** (להלן ביחד: "**הנכס**")

2. לשם ביצוע הפעולות הננו מסמיכים את באי כוחי הנ"ל, להופיע במחלקת אגף מרשם והסדר מקרקעין, לשכת רישום המקרקעין, בתי משפט מכל הדרגות, כל מוסד ממשלתי, עירוני, מוניציפאלי ובכל מקום אחר בתור מבקש, תובע, נתבע, מערער, משיב, צד שלישי, מתלונן, מתנגד ובכל צורה אחרת, לתתם על בקשות, כל מיני שטרות טאבו, הסכמים, חוזים, הצהרות, התחייבויות, תביעות, הגנות, ערעורים, פשרות וכל מסמך ונייר אחר ולעשות בדרך כלל כל דבר הקשור באיזו שהיא טרנסקציה בנכס הנ"ל או איזו שהיא פעולה הקשורה בנכס הנ"ל וכל דבר ופעולה שבעל הנכס רשאי לעשותה, לתתם על כל מסמך ולהופיע בפני כל מוסד לשם בוררות כל התחייבויותיו במשכנתא הרובצת על הרכוש, על שמו של צד ב'.

3. להעביר יפוי כוח זה בשלמותו או באופן חלקי לאחר או לאחרים.

4. בייפוי כוח זה לשון יחיד משמעה גם לשון רבים ולהפך, ולשון זכר משמעה גם לשון נקבה ולהפך, לפי המקרה.

ולראיה באנו על החתום היום _____

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

אישור עו"ד

אני הח"מ _____ עו"ד, שהנני עורך הדין של **אפריקה ישראל מגורים בע"מ ח.צ. 520034760** (להלן: "**אפ"י**") מאשר בזה כי על המסמך דלעיל חתמה אפ"י באמצעות ה"ה _____ ת.ז. _____ ו- _____ ת.ז. _____ שהנם נושאי משרה בחברה, כאמור בסעיף 39 לחוק החברות, התשנ"ט - 1999, וזאת על פי החלטת החברה שנתקבלה כדין ובהתאם למסמכי ההתאגדות של החברה, וכי החתימות הנ"ל מחייבות את החברה לכל דבר ועניין.

תאריך: _____ חתימה וחותמת עו"ד: _____

אביעד שוב בע"מ

יאסון השקעות בע"מ
ח.פ. 51-3909242

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

יפוי השקעות בע"מ

אביר שיר בע"מ ח.פ. 513813188 (להלן: "החברה")

קטע פרוטוקול משיבת דירקטוריון החברה שהתקיימה ביום _____

על סדר היום:

4. קבלת החלטה בדבר מחיקת הערת אזהרה ו/או ההערות ו/או השעבודים ו/או המשכונים הרשומים ו/או שירשמו לטובת החברה ו/או מי מטעמה במקרקעין הידועים בקשר למכירת **כחלק מחלקה 10, חלקות 11 ו-12, בגוש 6594, ו-חלק מחלקה 9 בגוש 6591 בהרצליה** (להלן: "ההערות" ו- "המקרקעין" בהתאמה).
5. הסמכת מורשי חתימה מטעם החברה לחתום בשם החברה על הבקשות למחיקת הערות האזהרה ו/או כל מסמך אחר שיידרש לשם מחיקת הערות האזהרה, וכן לביצוע כל הפעולות הדרושות לשם ביטול ההסכם אשר נחתם בין החברה לבין הבעלים של המקרקעין וכן דיווח על ביטולו לרשויות הרלוונטיות.
6. לייפות את כוחם של עוה"ד שמואל שוב ו/או נעמה שיף ו/או אורית חזקיהו ו/או ו/או שושי-קרן בירזון ו/או אביעד שוב ו/או הילה לביא-יתים ו/או מלי רוזנבלום ו/או לי בן משה ו/או טל גליקסמן ו/או ליאור קיל ו/או אלון קריביצקי ו/או רותם קלימי ו/או מתניה סמט ו/או הילה אבני ו/או טל וולק ו/או ניב ברבי ו/או כל עו"ד אחר ממושרד שוב ושות' או ו/או כל עו"ד מהמחלקה המשפטית של חברת אפריקה ישראל מגורים בע"מ (להלן: "מיופה הכח") כולם ביחד ו/או כל אחד מהם לחוד, לחתום בשם החברה על הבקשות והמסמכים הנדרשים לביטול ההערות והרישומים דלעיל, מופנית ללשכת רישום המקרקעין ו/או כל גוף אחר ו/או כל מסמך סביר אחר אשר חתימתו נחוצה לשם ביטול ומחיקת ההערות והרישומים דלעיל וכן ביטול ההסכם ודיווח על ביטולו לרשויות הרלוונטיות.

הוחלט פה אחד:

4. לאשר את מחיקת ההערות הרשומות לטובת החברה על המקרקעין וחתימה על ייפוי הכח הנוטריוני הבלתי חוזר.
5. להסמיך את אריאל שוב, לחתום בשם החברה על כתב ההסכמה למחיקת ההערות הנזכרות בסעיף 1 לעיל, הבקשה, וייפוי הכח למחיקת הערות האזהרה ולקבוע את זכויות החתימה בשם החברה על הבקשה באופן שחתימתו בצירוף חותמת החברה ו/או על גבי שמה המודפס תחייב את החברה בכל הקשור לחתימה על הבקשה וההסכמה למחיקת הערת האזהרה הנ"ל.
6. לייפות את הכוח של מיופה הכח, כולם ביחד ו/או כל אחד מהם לחוד, לחתום על הבקשות למחיקת הערות האזהרה ו/או הרישומים דלעיל וכן על כל מסמך הנדרש לצורך כך.

אריאל שוב, יו"ר הישיבה

אישור

אני הח"מ _____, המשמשת/ת כעורך/ת הדין של החברה מאשר/ת בזאת:

5. החברה קיימת, פעילה ושמה לא שונה.
6. בהתאם למסמכי ההתאגדות של החברה כפי שהם כיום, רשאית החברה לבצע את הפעולות והעסקאות הנזכרות בקטע הפרוטוקול דלעיל.
7. המשתתפים בישיבת הדירקטוריון, כמפורט בקטע הפרוטוקול דלעיל, הם מנהלי החברה וכי מורשי החתימה המפורטים לעיל, מוסמכים לפעול את פעולות החברה ולחתום בשמה על המסמכים הנדרשים לצורך ביצוע הפעולות הנזכרות בקטע הפרוטוקול דלעיל.
8. הריני לאמת בזה את חתימת מר אריאל שוב ת.ז. 028747004 אשר חתם בפניי על קטע הפרוטוקול דלעיל.

עו"ד, _____

תאריך _____

אסון השקעות בע"מ
ח.פ. 51-3909242

אביר שיר בע"מ

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

רמגוד השקעות בע"מ

יפוי כח בלתי חוזר

אנו הח"מ, אבידר שיר בע"מ ח.פ. 513813188, נותנים בזה כוח והרשאה בלתי חוזרים לעורכי-הדין שמואל שוב ו/או נעמה שיף ו/או שושי בירזון ו/או מלי רוזנבלום ו/או אביעד שוב ו/או הילה לביא (יתים) ו/או אורית חזקיהו ו/או ליאור קיל ו/או אלון קריביצקי ו/או רותם קלימי ו/או מתניה סמט ו/או לי בן משה ו/או גל ברקוביץ' ו/או הילה אבני ו/או טל וולק ו/או ניב ברבי ו/או כל עו"ד אחר שיהיה במשרד שוב ושות', ו/או כל עו"ד מהמחלקה המשפטית של אפריקה ישראל מגורים בע"מ, יחד ו/או כל אחד מהם לחוד, לשם עשייה בשמנו ובמקומנו של הפעולות הבאות או חלק מהן:

5. למחוק ו/או לבטל ו/או לשנות ו/או לייחד את הערת האזהרה או הערות האזהרה הרשומות ו/או שיהיו רשומות לטובתנו ו/או שעבודים הרשומים ו/או משכונים ו/או שיהיו רשומים ו/או כל עיקול ו/או הערה אחרת לטובתנו ב רשם המשכונות ו/או רשם החברות ו/או לשכת רישום המקרקעין ו/או כל מרשם אחר ו/או מוסד ממשלתי ו/או עירוני על הזכויות בהתאם להסכם הקומבינציה **בחלק מחלקה 10, חלקות 11 ו-12, בגוש 6594, ו- חלק מחלקה 9 בגוש 6591** (להלן ביחד: "**הנכס**")

6. לשם ביצוע הפעולות הננו מסמיכים את באי כוחי הנ"ל, להופיע במחלקת אגף מרשם והסדר מקרקעין, לשכת רישום המקרקעין, בתי משפט מכל הדרגות, כל מוסד ממשלתי, עירוני, מוניציפאלי ובכל מקום אחר בתור מבקש, תובע, נתבע, מערער, משיב, צד שלישי, מתלונן, מתנגד ובכל צורה אחרת, לחתום על בקשות, כל מיני שטרות טאבו, הסכמים, חוזים, הצהרות, התחייבויות, תביעות, הגנות, ערעורים, פשרות וכל מסמך וניר אחר ולעשות בדרך כלל כל דבר הקשור באיזו שהיא טרנסקציה בנכס הנ"ל או איזו שהיא פעולה הקשורה בנכס הנ"ל וכל דבר ופעולה שבעל הנכס רשאי לעשותה, לחתום על כל מסמך ולהופיע בפני כל מוסד לשם בוררות כל התחייבויותיו במשכנתא הרובצת על הרכוש, על שמו של צד ב'.

7. להעביר יפוי כוח זה בשלמותו או באופן חלקי לאחר או לאחרים.

8. בייפוי כוח זה לשון יחיד משמעה גם לשון רבים ולהפך, ולשון זכר משמעה גם לשון נקבה ולהפך, לפי המקרה.

ולראיה באנו על החתום היום _____:

אבידר שיר בע"מ

אישור עו"ד

אני הח"מ _____ עו"ד, שהנני עורך הדין של אבידר שיר בע"מ ח.פ. 513813188 מאשר בזה כי על המסמך דלעיל חתמה אפ"י באמצעות ה"ה _ אריאל שוב ת.ז. 028747004 שהנם נושאי משרה בחברה, כאמור בסעיף 39 לחוק החברות, התשנ"ט - 1999, וזאת על פי החלטת החברה שנתקבלה כדין ובהתאם למסמכי ההתאגדות של החברה, וכי החתימות הנ"ל מחייבות את החברה לכל דבר ועניין.

תאריך: _____ חתימה וחותמת עו"ד: _____

אבידר שיר בע"מ

אסון השקעות בע"מ
ח.פ. 51-3909242

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

מגור השקעות בע"מ

י'אסון השקעות בע"מ ח.פ. 513909242 (להלן: "החברה")

קטע פרוטוקול מישיבת דירקטוריון החברה שהתקיימה ביום _____

על סדר היום:

7. קבלת החלטה בדבר מחיקת הערת אזהרה ו/או ההערות ו/או השעבודים ו/או המשכונים הרשומים ו/או שירשמו לטובת החברה ו/או מי מטעמה במקרקעין הידועים בקשר למכירת **כחלק מחלקה 10, חלקות 11 ו-12, בגוש 6594, ו-חלק מחלקה 9 בגוש 6591 בהרצליה** (להלן: "ההערות" ו- "המקרקעין" בהתאמה).
8. הסמכת מורשי חתימה מטעם החברה לחתום בשם החברה על הבקשות למחיקת הערות האזהרה ו/או כל מסמך אחר שיידרש לשם מחיקת הערות האזהרה, וכן לביצוע כל הפעולות הדרושות לשם ביטול ההסכם אשר נחתם בין החברה לבין הבעלים של המקרקעין וכן דיווח על ביטולו לרשויות הרלוונטיות.
9. לייפות את כותם של עוה"ד שמואל שוב ו/או נעמה שיף ו/או אורית חזקיהו ו/או ו/או שושי-קרן בירזון ו/או אביעד שוב ו/או הילה לביא-יתים ו/או מלי רוזנבלום ו/או לי בן משה ו/או טל גליקסמן ו/או ליאור קיל ו/או אלון קריביצקי ו/או רותם קלימי ו/או מתניה סמט ו/או הילה אבני ו/או טל וולק ו/או ניב ברבי ו/או כל עו"ד אחר ממשרד שוב ושות' או ו/או כל עו"ד מהמחלקה המשפטית של חברת אפריקה ישראל מגורים בע"מ (להלן: "מיופה הכח") כולם ביחד ו/או כל אחד מהם לחוד, לחתום בשם החברה על הבקשות והמסמכים הנדרשים לביטול ההערות והרישומים דלעיל, מופנית ללשכת רישום המקרקעין ו/או כל גוף אחר ו/או כל מסמך סביר אחר אשר חתימתו נחוצה לשם ביטול ומחיקת ההערות והרישומים דלעיל וכן ביטול ההסכם ודיווח על ביטולו לרשויות הרלוונטיות.

הוחלט פה אחד:

7. לאשר את מחיקת ההערות הרשומות לטובת החברה על המקרקעין וחתימה על ייפוי הכח הנוטריוני הבלתי חוזר.
8. להסמיך את שמואל שוב לחתום בשם החברה על כתב ההסכמה למחיקת ההערות הנזכרות בסעיף 1 לעיל, הבקשה, וייפוי הכח למחיקת הערות האזהרה ולקבוע את זכויות החתימה בשם החברה על הבקשה באופן שחתימתו בצירוף חותמת החברה ו/או על גבי שמה המודפס תחייב את החברה בכל הקשור לחתימה על הבקשה וההסכמה למחיקת הערת האזהרה הנ"ל.
9. לייפות את הכוח של מיופה הכח, כולם ביחד ו/או כל אחד מהם לחוד, לחתום על הבקשות למחיקת הערות האזהרה ו/או הרישומים דלעיל וכן על כל מסמך הנדרש לצורך כך.

שמואל שוב, יו"ר הישיבה

אישור

אני הח"מ _____, המשמש/ת כעורך/ת הדין של החברה מאשר/ת בזאת:

9. החברה קיימת, פעילה ושמה לא שונה.
10. בהתאם למסמכי ההתאגדות של החברה כפי שהם כיום, רשאית החברה לבצע את הפעולות והעסקאות הנזכרות בקטע הפרוטוקול דלעיל.
11. המשתתפים בישיבת הדירקטוריון, כמפורט בקטע הפרוטוקול דלעיל, הם מנהלי החברה וכי מורשי החתימה המפורטים לעיל, מוסמכים לפעול את פעולות החברה ולחתום בשמה על המסמכים הנדרשים לצורך ביצוע הפעולות הנזכרות בקטע הפרוטוקול דלעיל.
12. הריני לאמת בזה את חתימת מר שמואל שוב ת.ז. 022683908 אשר חתם בפניי על קטע הפרוטוקול דלעיל.

עו"ד,

תאריך

אבידן שיר בע"מ

י'אסון השקעות בע"מ
ח.פ. 51-3909242

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

רמנור השקעות בע"מ

יפוי כח בלתי חוזר

אנו הח"מ, **יאסון השקעות בע"מ ח.פ. 513909242** נותנים בזה כוח והרשאה בלתי חוזרים לעורכי-הדין **שמואל שוב ו/או נעמה שיף ו/או שושי בירזון ו/או מלי רוזנבלום ו/או אביעד שוב ו/או הילה לביא (יתים) ו/או אורית חזקיהו ו/או ליאור קיל ו/או טל גליקסמן ו/או אלון קריביצקי ו/או רותם קלימי ו/או מתניה סמט ו/או לי בן משה ו/או גל ברקוביץ' ו/או הילה אבני ו/או טל וולק ו/או ניב ברבי ו/או כל עו"ד אחר** שיהיה במשרד שוב ושות', ו/או כל עו"ד מהמחלקה המשפטית של אפריקה ישראל מגורים בע"מ, יחד ו/או כל אחד מהם לחוד, לשם עשייה בשמנו ובמקומנו של הפעולות הבאות או חלק מהן:

9. למחוק ו/או לבטל ו/או לשנות ו/או לייחד את הערת האזהרה או הערות האזהרה הרשומות ו/או שיהיו רשומות לטובתנו ו/או שעבודים הרשומים ו/או משכונים ו/או שיהיו רשומים ו/או כל עיקול ו/או הערה אחרת לטובתנו ב רשם המשכונות ו/או רשם החברות ו/או לשכת רישום המקרקעין ו/או כל מרשם אחר ו/או מוסד ממשלתי ו/או עירוני על הזכויות בהתאם להסכם הקומבינציה **בחלק מחלקה 10, חלקות 11 ו-12, בגוש 6594, ו-חלק מחלקה 9 בגוש 6591** (להלן ביחד: "**הנכס**")

10. לשם ביצוע הפעולות הננו מסמיכים את באי כוחי הנ"ל, להופיע במחלקת אגף מרשם והסדר מקרקעין, לשכת רישום המקרקעין, בתי משפט מכל הדרגות, כל מוסד ממשלתי, עירוני, מוניציפאלי ובכל מקום אחר בתור מבקש, תובע, נתבע, מערער, משיב, צד שלישי, מתלונן, מתנגד ובכל צורה אחרת, לחתום על בקשות, כל מיני שטרות טאבו, הסכמים, חוזים, הצהרות, התחייבויות, תביעות, הגנות, ערעורים, פשרות וכל מסמך ונייר אחר ולעשות בדרך כלל כל דבר הקשור באיזו שהיא טרנסקציה בנכס הנ"ל או איזו שהיא פעולה הקשורה בנכס הנ"ל וכל דבר ופעולה שבעל הנכס רשאי לעשותה, לחתום על כל מסמך ולהופיע בפני כל מוסד לשם בורות כל התחייבויותיו במשכנתא הרובצת על הרכוש, על שמו של צד ב'.

11. להעביר יפוי כוח זה בשלמותו או באופן חלקי לאחר או לאחרים.

12. בייפוי כוח זה לשון יחיד משמעה גם לשון רבים ולהפך, ולשון זכר משמעה גם לשון נקבה ולהפך, לפי המקרה.

ולראיה באנו על החתום היום _____:

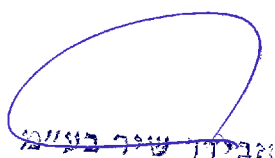
יאסון השקעות בע"מ

אישור עו"ד

אני הח"מ _____ עו"ד, שהנני עורך הדין של **יאסון השקעות בע"מ ח.פ. 513909242** מאשר בזה כי על המסמך דלעיל חתמה אפ"י באמצעות ה"ה שמואל שוב ת.ז. 022683908 שהנם נושאי משרה בחברה, כאמור בסעיף 39 לחוק החברות, התשנ"ט - 1999, וזאת על פי החלטת החברה שנתקבלה כדין ובהתאם למסמכי ההתאגדות של החברה, וכי החתימות הנ"ל מחייבות את החברה לכל דבר ועניין.

חתימה וחותמת עוה"ד:

תאריך:


אביעד שוב בע"מ


יאסון השקעות בע"מ
ח.פ. 51-3909242


אפריקה ישראל מגורים בע"מ
רמזור השקעות בע"מ

נספח יא'

נוסח ערבות בנקאית משופרת ;

אבידור שיר בע"מ

אסון השקעות בע"מ
ח.פ. 51-3909242

רמגור השקעות בע"מ
אפרקח ישראל צמורים בע"מ

נוסח ערבות בנקאית (חוק מכר משופרת)

ערבות זו הינה ערבות בנקאית לפי חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) תשל"ה - 1974 (להלן: "חוק המכר") בתוספת עילות מימוש נוספות כמפורט בערבות זו להלן.

תאריך _____

לכבוד _____

הנדון: ערבות מספר _____

כללי

לבקשת _____ (להלן: "המבקש" או "המוכר"), אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום הסכומים עד לסך _____ ₪ (שקלים חדשים) (להלן: "סכום הערבות"), בצירוף הפרשי הצמדה כמפורט להלן ובהתאם להוראות ההסכם שנחתם ביום _____ בין המבקש לבינכם (להלן: "החוזה" או "ההסכם") בגין התחייבות המבקש לבנות לכם את הדירה שמספרה _____ (להלן: "הדירה") בבניין שיבנה על המקרקעין הידועים כגוש _____ חלקה _____, המצוי ברח' _____ (להלן: "המקרקעין"), ולמסירת הדירה לכם, הכל בהתאם להוראות ההסכם.

מהות הערבות

הרינו ערבים בזה כלפיכם בסכום הערבות, וזאת במקרים האלה (להלן – העילות למימוש הערבות):

1. אם המוכר לא יוכל להעביר לכם בעלות או זכות אחרת בדירה כמוסכם בחוזה, מחמת עיקול שהוטל על הדירה או על הקרקע שעליה היא נבנית (למעט עיקול שהוטל לבקשתכם או כנגדכם) או מחמת צו הקפאת הליכים, צו לקבלת נכסים, צו פירוק או צו למינוי כונס נכסים שניתנו נגד המוכר (להלן – הצווים), או מחמת נסיבות שבהן נוצרה מניעה מוחלטת למסור את ההחזקה בדירה, ואולם ביטול החוזה כשלעצמו לא יהווה מניעה מוחלטת לעניין זה.
2. אם המוכר במועד השלמת הבניה ומסירת הדירה (כשהיא נקייה מכל שעבוד ו/או עיקול ו/או זכות צד ג') העולה על חודשיים (שני חודשים) אזי תוחלף ערבות חוק המכר בערבות בנקאית משופרת שתכלול עילת מימוש במקרה של איחור במועד השלמת הבניה העולה על 18 (שמונה עשר) חודשים ממועד סיום הבניה ומסירת הדירה הנקוב בחוזה (כשהיא נקייה מכל שעבוד ו/או עיקול ו/או זכות צד ג').
3. במקרה בו הבנק המלווה ינקוט בהליכים למימוש השעבוד שיוקנה לו ביחס למקרקעין (כולו או חלקו).

הפרשי הצמדה

סכום הערבות יישא הפרשי הצמדה כמפורט להלן:

צמוד למדד התשומות בבנייה למגורים, כפי שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, או כל מוסד רשמי אחר שיבוא במקומה, בין אם יהיה בנוי על אותם נתונים שעליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו.

אם המדד ביום התשלום יעלה על מדד הבסיס, נשלם לכם את סכום הערבות, כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד; אם המדד ביום התשלום ירד ממדד הבסיס, נשלם לכם את סכום הערבות כפי שהוא;

"מדד הבסיס" - המדד הידוע ביום הפקת ערבות זו שהינו _____ נקודות.

מועד התשלום

אנו נשלם לכם כל סכום שתדרשו מאתנו בגבולות סכום הערבות, בצירוף הפרשי ההצמדה כמפורט לעיל, וכל עוד לא אירע אירוע המפקיע את תוקף הערבות או המבטל את העילה למימוש הערבות, בתוך 30 ימים לאחר קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, בתנאי שהדירה ריקה מכל אדם וחפץ של הרוכש או מי מטעמו, ובתנאי שלדרישתכם יצורפו כל המסמכים שלהלן:

מבידד שיר בע"מ

ח.פ. 51-3909242

רמגור השקעות בע"מ

- כתב ערבות זה (מקור). אם כתב הערבות אבד או הושמד, יצורף במקומו תצהיר חתום בידכם ומאומת בפני עורך דין, המפרט את נסיבות האובדן או ההשמדה כאמור;

- עותק מאושר של פסק דין או החלטה אחרת של רשות שיפוטית מוסמכת בישראל, ולפיו התקיימה אחת העילות לתשלום על פי הערבות, המפורטות בסעיף "מהות הערבות". הנכם פטורים מצירוף עותק של פסק דין או החלטה כאמור, במקרה של מימוש לפי סעיפים 2 או 3 במהות הערבות לעיל וכן כל עוד פסק הדין או ההחלטה כבר מצויים בידי הבנק או בידי בא כוחו, אשר ייצגו בהליכים הנוגעים לפסק הדין או ההחלטה כאמור; בעילה של מניעה מוחלטת למסירת החזקה בדירה, הנכם פטורים מצירוף עותק של פסק דין או החלטה כאמור, אם הבנק הודיע לכם בכתב, כי התקיימה להנחת דעתו מניעה מוחלטת למסירת החזקה בדירה;

- התחייבותכם, ולפיה עם קבלת הסכומים על פי ערבות זו הנכם מוותרים על כל זכות בדירה; הבנק יהיה רשאי לדרוש מכם, כתנאי לתשלום על פי ערבות זו, להמחות לו את כל זכויותיכם בדירה. הבנק יהיה רשאי לדרוש מכם לחתום על כל מסמך הנדרש לשם ויתור או המחאה כאמור.

פקיעת הערבות

ערבות זו תפקע, בין אם התקבלה אצלנו דרישתכם לתשלום וטרם נענתה ובין אם טרם התקבלה, וזאת בכל אחד מהמקרים האלה:

1. בנייתה של הדירה הסתיימה ונמסר לנו מסמך חתום על ידכם, המעיד כי הדירה נמסרה לכם, או לחלופין, נמסר לנו אישור על השלמת הבנייה על פי תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (הוכחה בדבר השלמת בנייתה של דירה), התשל"ז-1976, בצירוף מכתב של המוכר המופנה אליכם והמודיע שהדירה נמסרה לכם; וכן התקיים אחד התנאים המפורטים להלן, לפי העניין:

א. הומצא לנו נסח רישום ולפיו נרשמה בפנקסי לשכת רישום המקרקעין הבעלות או החכירה, לפי העניין, בדירה, על שמכם, כשהיא נקייה מכל שעבוד, עיקול או זכות של צד שלישי, למעט אם זכויות אלה נרשמו לטובת צד שלישי, לבקשתכם או לחובתכם, ולמעט אם השעבוד רשום על שמנו, ואנו מסרנו לכם התחייבות בכתב, ולפיה ביחסים שבינינו לביניכם יראו את הדירה כאילו הוצאה מתחולת השעבוד;

ב. הומצא לנו נסח רישום ולפיו נרשמה לטובתכם בפנקסי לשכת רישום המקרקעין הערת אזהרה לגבי רכישת הזכות בדירה, או בחלק יחסי של הקרקע שעליה הדירה נבנית, הקודמת לכל שעבוד, עיקול או זכות אחרת, למעט אם זכויות אלה נרשמו לטובת צד שלישי, לבקשתכם או לחובתכם, ולמעט אם השעבוד רשום על שמנו, ואנו מסרנו לכם התחייבות בכתב, ולפיה ביחסים שבינינו לביניכם יראו את הדירה או חלק יחסי של הקרקע שעליה הדירה נבנית, כאילו הוצאו מתחולת השעבוד;

ג. אם הקרקע שעליה נבנית הדירה היא ממקרקעי ישראל כמשמעותם בחוק-יסוד: מקרקעי ישראל: הומצא לנו עותק חתום של חוזה חכירה בין רשות מקרקעי ישראל לביניכם, או אישור מרשות מקרקעי ישראל באשר לחתימת חוזה כאמור, שבו מתחייבת רשות מקרקעי ישראל להביא לרישום על שמכם של זכות חכירה בדירה לתקופה של למעלה מעשרים וחמש שנים, כשהיא נקייה מכל שעבוד או התחייבות לשעבוד, עיקול וכל זכות אחרת לטובת צד שלישי, למעט אם זכויות אלה נרשמו לטובת צד שלישי, לבקשתכם או לחובתכם;

2. מסרתם לנו אישור בכתב של מבטח, שאישר המפקח על הביטוח, לפי סעיף 2(2) לחוק, כי הוא מבטח בפוליסה שבה הנכם המוטבים את החזרת הכספים לפי ערבות זו, וכי דמי הביטוח שולמו מראש;

3. בוטל הסכם המכר, ומסרתם לנו מסמך חתום בידכם ומאומת בידי עורך דין, המאשר כי הושבו לכם הכספים ששילמתם על חשבון מחיר הדירה בצירוף הפרשי

הנכיר שיר בע"מ

יחסין השקעות בנ"מ
ח.א. 51-3909242

המפקח על הביטוח

רמזור השקעות בע"מ

הצמדה כאמור בערבות זו, בניכוי כל סכום שעליו הוסכם ביניכם לבין המוכר במסמך ביטול ההסכם בכתב או בניכוי כל סכום שנקבע בפסק דין או החלטה אחרת של רשות שיפוטית מוסמכת בישראל.

המחאת הזכויות על פי הערבות

- הזכויות על פי ערבות זו אינן ניתנות להמחאה, אלא בהסכמתנו מראש ובכתב.
- על אף האמור לעיל, אם נתתם לנו הוראה בלתי חוזרת, שאישרנו, לשלם מהסכום המגיע לכם על פי ערבות זו לתאגיד בנקאי או למבטח, אשר נתנו לכם הלוואות לצורך רכישת הדירה (להלן – המוסד הפיננסי), בגין חובכם בשל הלוואות אלה למוסד הפיננסי כאמור, אנו נעביר תחילה את הסכומים האמורים המגיעים למוסד הפיננסי מכס באותה עת. סכומים אלה יהיו כפי שימסור לנו המוסד הפיננסי; במקרה שההוראות הבלתי חוזרות שנתתם לנו מתייחסות לכמה מוסדות פיננסיים בדרגה שווה, היחס בין הסכומים שנעביר להם כאמור יהיה על פי חלקם היחסי בהלוואות שנתנו לכם בשל רכישת הדירה.

ערבות לשניים או יותר

הוצאה ערבות זו לטובת שניים או יותר, על הדרישה על פיה להיעשות על ידי כולם יחד, וכל תשלום על פיה ייעשה על ידינו לכולם יחד.

בברכה,

בנק _____
סניף _____, כתובת _____

אבידור שיר בע"מ

אסון השקעות בע"מ
ח.פ. 51-3909242

אבידור שיר בע"מ

רמגור השקעות בע"מ

נספח יב'

יפוי כוח מהבעלים ליזם לרישום
ה"א לטובת רוכשי דירות היזם;

בפידו שיר בע"מ

מסן השקעות בע"מ
ח.פ. 51-3909242

השקעות בע"מ

רמגור השקעות בע"מ

יפוי כח

אנו הח"מ, **רמגור השקעות בע"מ ח.פ. 520030982**, ממנים בזה את עוה"ד ממנים בזה את עוה"ד שמואל שוב ו/או אביעד שוב ו/או נעמה שיף ו/או מלי רוזנבלום ו/או שושי בירזון ו/או הילה לביא ו/או אורית חזקיהו ו/או ליאור קיל ו/או אלון קרביצקי ו/או רותם קלימי ו/או מתניה סמט ו/או לי בן משה ו/או גל ברקוביץ ו/או הילה אבני ו/או טל וולק ו/או ניב ברבי או כל עו"ד אחר שיהיה במשרד שוב ושות', ו/או את עוה"ד יוסי פלח ו/או יהונתן טוטיאן ו/או מיה קאירי ו/או נמרוד לוטן ו/או אוראל יחיאל ו/או אנה טרכטנברג ו/או כל עו"ד אחר מהמחלקה המשפטית של אפריקה ישראל מגורים בע"מ, להיות באי כוחנו ולעשות בשמנו את כל הפעולות והמעשים המפורטים להלן, כולם או מקצתם, כפי שיראה לבאי כוחנו לפי שיקול דעתם הבלעדי, בקשר עם ביצוע התחייבויות הצדדים על פי הסכם שנחתם בינינו לבין **אפריקה ישראל מגורים בע"מ ח.פ. 520034760**, **אבידר שיר בע"מ ח.פ. 513813188** ו- **יאסון השקעות בע"מ ח.פ. 513909242** ("החברה") ובקשר עם המקרקעין הידועים **כחלק מחלקה 10, חלקה 11 ו-12 בשלמות בגוש 6594 וחלק מחלקה 9 בגוש 6591** בהרצליה (להלן: "**הקרקע**") ו/או כל שיבנה הקרקע ו/או על חלק מהקרקע ("יחידות הדיור").

הביטוי קרקע כולל גם את כל הקשור לקרקע, לרבות חלקים אשר יוצמדו ליחידות הדיור וכל הזכויות בקשר עם הקרקע, מגרש, בית, בנין, יחידה בבית משותף, בשלמות או בחלק ממנו, בין אם קיים או שעומד להיבנות, בין שרשום בלשכת רישום הקרקע ו/או בכל רישום אחר ובין שיווצר וירשם כתוצאה מפעולה על פי כל דין, בכפוף למשכנתא, עיקול, שעבוד או כל זכות אחרת או חופשי מכל זכות כנ"ל, ובכל תנאי שבאי כוחנו ימצאו לנכון.

מבלי לפגוע בכלליות המינוי הנ"ל יהיו באי כוחנו רשאים לעשות ולפעול בשמנו ובמקומנו בכל הפעולות הבאות, כולן או מקצתן, הכל בקשר לעניין הנ"ל והנובע ממנו כדלקמן:

1. לחתום בשמי ובמקומי על כל בקשה לרישום הערת אזהרה ו/או בקשה אחרת לצורך רישום הערת האזהרה לטובת החברה בלשכת רישום המקרקעין ו/או בספרי רמי"י ו/או בכל רשות אחרת.
2. להופיע בשמנו ובמקומנו בפני כל רשות ו/או גוף ו/או מוסד ממשלתי ו/או עירוני ו/או ציבורי ו/או אחר כלשהו ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל בפני מינהל מקרקעי ישראל ו/או קרן קיימת לישראל ו/או הממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש באיו"ש ו/או רשם המקרקעין ו/או מפקח על רישום מקרקעין ו/או המפקח על הבתים המשותפים ו/או כל נושא תפקיד אחר במשרדים ו/או בלשכות של רישום המקרקעין ו/או הסדר קרקעות ו/או מחלקת המדידות ו/או ועדות תכנון ו/או בנין ערים למיניהן ו/או משרדי מס שבח מקרקעין ו/או משרדי מס רכוש ו/או משרדי כל חברה משכנת ולעשות ו/או לפעול ו/או לחתום בשמנו ובמקומנו על הצהרות, תעודות, בקשות, התחייבויות, חוזים, הסכמים, תביעות, ויתורים, קבלות, תכניות, מפות, עסקות, שטרות עסקה ו/או העברה מכל מין וסוג לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל שטרות עסקה ו/או העברה ו/או רישום של מכר ו/או חכירה ו/או העברת שכירות ו/או חכירת משנה ו/או כל זכות אחרת, שטרי משכנתא ו/או שעבוד ו/או התחייבויות לרישום משכנתא ו/או זיקות הנאה ו/או הערת אזהרה למיניהן וכל תיקון ו/או שינוי ו/או ביטול של כל אחד מן המסמכים ו/או הפעולות הנ"ל, ובדרך כלל לעשות כל פעולה ולחתום על כל מסמך הדרוש לביצוע הפעולות והמעשים המפורטים ביפוי כוח זה ו/או הכרוך בכך והכל כפי שמיניפה הכוח ימצא לנחוץ ולמועיל.
3. ביפוי כח זה - לשון יחיד משמעה גם לשון רבים ולהיפך, ולשון זכר משמעה גם לשון נקבה ולהיפך, לפי ההקשר.

ולראיה באתי על החתום:

שמות החותמים	ח.פ.	תאריך	חתימה	אני עוה"ד הח"מ מאשר את חתימת הבעלים
רמגור השקעות בע"מ	520030982			

אבידר שיר בע"מ

יאסון השקעות בע"מ
ח.פ. 51-3909242

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

רמגור השקעות בע"מ

נספח יג'

**הסכם שכ"ט - התחייבות היזם
לתשלום שכ"ט לב"כ הבעלים.**

המזכיר ש"כ"ט

המזכיר ש"כ"ט
ח.פ. 51-3909242

המזכיר ש"כ"ט

המזכיר ש"כ"ט

תאריך: _____

הסכם שכר טרחה - חלקים מחלקות 10-12 בגוש 6594 ו-9 בגוש 6591, הרצליה

1. מוסכם כי עורכי הדין של הפרויקט שיוקם במקרקעין שבנדון, ע"י אפריקה ישראל מגורים בע"מ ח.צ. 520034760 (להלן - "החברה"), ו/או מי מטעמה, יהיו משרד עוה"ד שוב ושות' - משרד עורכי דין (להלן: "עוה"ד").

2. השירותים המשפטיים שיוענקו לנו על ידיכם יכללו:

- 2.1 טיפול בחוזי מכר/שכירות של שטחי המסחר והמשרדים;
 - 2.2 טיפול בחוזי המכר עם רוכשי יחידות המגורים ו/או חניות ו/או מחסנים;
 - 2.3 ניהול מו"מ עם עורכי הדין של רוכשים והחתמת החוזים;
 - 2.4 דיווחים בגין חוזי המכר למס שבח (לא כולל טיפול בקבלת טופס 50, בהשגות, בעררים/ערעורים ובהליכים משפטיים);
 - 2.5 דיווחים בגין חוזי מכירות יחידות המגורים הנ"ל לממונה על חוק המכר (דירות).
3. עבור ביצוע השירותים המפורטים בסעיף 2 לעיל, יהיו עוה"ד זכאים לשכר טרחה כדלקמן:

3.1 בגין מכירת היחידות למגורים ו/או חניות ו/או מחסנים ישולם שכר-טרחה בשיעור של 0.7% בתוספת מע"מ ממחיר כל יחידה כולל מע"מ. שכר הטרחה ישולם כנגד חשבונית מס כדין, מידי חודש בחודשו, בגין היחידות/חניות/מחסנים שנמכרו בחודש הקודם.

3.2 בגין שטחי המסחר/תעסוקה, בגין הטיפול בכל הסכמי השכירות ישולם שכ"ט בגובה דמי שכירות של חודש אחד בתוספת מע"מ. שכר הטרחה ישולם כנגד חשבונית מס כדין, מידי חודש בחודשו, בגין חוזי השכירות שנחתמו בחודש הקודם.

במקרה של מכירת שטחי המסחר ו/או תעסוקה ו/או כל חלק מהם ישולם שכ"ט בגובה של 0.7% בתוספת מע"מ.

3.3 מובהר כי הסכום שישלמו רוכשי היחידות לעוה"ד במסגרת חוזי הרכישה כהשתתפותו בהוצאות הרישום, ככל וישלמו, יהווה חלק משכר הטרחה כאמור בסעיף 3.1 דלעיל.

4. למען הסר ספק הטיפול המשפטי יוגבל לטיפול המפורט בסעיף 2 לעיל, ובכל אופן אין הוא כולל רישום תכנית האחד והחלוקה ו/או רישום בתים משותפים ו/או רישום היחידות בשם רוכשיהם וכל הליך משפטי מכל סוג שהוא, בורות, ייצוג בערכאות ו/או ועדות ערר וכיוצ"ב. ככל ונחפז כי עוה"ד יטפלו גם בהליכים אלו יסוכם לגביהם תשלום שכ"ט בנפרד.

י' אסון העסקאות בע"מ

ח.פ. 31-3909242

מיידי עוה"ד

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

מיידי העסקאות בע"מ

5. ידוע לנו כי שכה"ט מחליף התחייבות המוכרים ולפיכך איננו רשאים להפסיק עבודתכם באמצע וככל שתופסק עבודתכם עדיין תהיו זכאים למלא השכר הקבוע בס' 3.

6. הוצאות שיוצאו על ידיכם בפועל, בנוגע לטיפול המשפטי הניתן לנו בקשר לפרויקט (כגון אגרות, הוצאות רישום, עלויות תשריטים ומודדים, הוצאות שליחויות, צילומים, הדפסות, חוות דעת, שמאוויות וכיו"ב) ישולמו בנפרד ובנוסף לשכה"ט האמור בסעיף 3 לעיל מיד לאחר קבלת חשבון מכס.

7. כל מחלוקת בנוגע להסכם זה, פרשנותו הנכונה, ביצועו, הפרתו ותוקפו, תובא להכרעה בפני בורר מוסכם, היה ולא תוסכם זהות הבורר תקבע זהותו על ידי בית המשפט המחוזי בתל-אביב. הבורר יהיה כפוף לדין המהותי ויהא חייב במתן פסק מנומק, אולם יהא פטור מסדרי הדין ודיני הראיות הנהוגים בבתי-המשפט.

8. הסכם זה מתייחס לחטיבת הקרקע המפורטת לעיל, גם אם מספרי החלקה ו/או הגוש ישתנו עקב רישום פרצלציה או פעולות תכנוניות כלשהן, ויש לראות הסכם זה כמתייחס גם לכל הסימונים והמספרים החדשים של חטיבת הקרקע הנ"ל אם יהיו כאלה.

אפריקה ישראל מגורים בע"מ ח.צ. 520034760 (50%)

ע"י מורשי החתימה מטעמה ה"ה: _____ ת.ז. _____

אישור עו"ד

אני הח"מ _____ עו"ד, שהנני עורך הדין של **אפריקה ישראל מגורים בע"מ ח.צ. 520034760** (להלן: "רמגור") מאשר בזה כי על המסמך דלעיל חתמה רמגור באמצעות ה"ה _____ ת.ז. _____ ו- _____ ת.ז. _____, וזאת על פי החלטת החברה שנתקבלה כדין ובהתאם למסמכי ההתאגדות של החברה, וכי החתימות הנ"ל מחייבות את החברה לכל דבר ועניין.

תאריך: _____ חתימה וחתימת עו"ד: _____

יאסון השקעות בע"מ ח.פ. 513909242 (25%)

ע"י מורשה החתימה מטעמה ה"ה: שמואל שוב ת.ז. 022683908

אישור עו"ד

אני הח"מ _____ עו"ד, שהנני עורך הדין של **יאסון השקעות בע"מ ח.פ. 513909242** (להלן: "רמגור") מאשר בזה כי על המסמך דלעיל חתמה רמגור באמצעות ה"ה שמואל שוב ת.ז. 022683908 וזאת על פי החלטת החברה שנתקבלה כדין ובהתאם למסמכי ההתאגדות של החברה, וכי החתימות הנ"ל מחייבות את החברה לכל דבר ועניין.

תאריך: _____ חתימה וחתימת עו"ד: _____

אני הח"מ _____ עו"ד, שהנני עורך הדין של **יאסון השקעות בע"מ ח.פ. 513909242** (להלן: "רמגור") מאשר בזה כי על המסמך דלעיל חתמה רמגור באמצעות ה"ה שמואל שוב ת.ז. 022683908 וזאת על פי החלטת החברה שנתקבלה כדין ובהתאם למסמכי ההתאגדות של החברה, וכי החתימות הנ"ל מחייבות את החברה לכל דבר ועניין.

אבידר שיר בע"מ ח.פ. 513813188 (25%)
ע"י מורשה החתימה מטעמה ה"ה : אריאל שוב ת.ז. 028747004

אישור עו"ד

אני הח"מ _____ עו"ד, שהנני עורך הדין של **אבידר שיר בע"מ ח.פ. 513813188** (להלן: "**רמגור**") מאשר בזה כי על המסמך דלעיל חתמה רמגור באמצעות ה"ה אריאל שוב ת.ז. 028747004 וזאת על פי החלטת החברה שנתקבלה כדין ובהתאם למסמכי ההתאגדות של החברה, וכי החתימות הנ"ל מחייבות את החברה לכל דבר ועניין.

תאריך: _____ חתימה וחותמת עו"ד: _____

רמגור השקעות בע"מ ח.פ. 520030982

באמצעות מורשי החתימה מטעמה ה"ה :
מאיר אוליקר ת.ז. 52761657 ו- מנחם בן משיח ת.ז. 000034595

אישור עו"ד

אני הח"מ _____ עו"ד, שהנני עורך הדין של **רמגור השקעות בע"מ מס' חברה 520030982** (להלן: "**רמגור**") מאשר בזה כי על המסמך דלעיל חתמה רמגור באמצעות ה"ה מאיר אוליקר ת.ז. 52761657 ו- מנחם בן משיח ת.ז. 000034595, וזאת על פי החלטת החברה שנתקבלה כדין ובהתאם למסמכי ההתאגדות של החברה, וכי החתימות הנ"ל מחייבות את החברה לכל דבר ועניין.

תאריך: _____ חתימה וחותמת עו"ד: _____

שוב ושות' - משרד עורכי דין

נספח יד'

יפוי כוח תכנוני מאת הבעלים ליזם.

אבנדר עיר בע"מ

יחסון השקעות בע"מ
ח.פ. 51-3909242

הפיקה ושדאל מנחם בע"מ

דמור השקעות בע"מ

יפוי כח תכנוני

לפי סעיף 91 לחוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א-1961

אנו הח"מ, רמגור השקעות בע"מ ח.פ. 520030982, ממנים בזה את עוה"ד שמואל שוב ו/או נעמה שיף ו/או שושי בירזון ו/או אביעד שוב ו/או הילה לבית ו/או אורית חזקיהו ו/או מלי רוזנבלום ו/או ליאור קיל ו/או אלון קרביצקי ו/או רותם קלימי ו/או מתניה סמט ו/או לי בן משה ו/או גל ברקוביץ ו/או טל וולק ו/או הילה אבני ו/או ניב ברבי ו/או כל עו"ד אחר ממושרד עוה"ד שוב ושות', ו/או עוה"ד יוסי פלח ו/או יהונתן טוטיאן ו/או מיה קאירי ו/או נמרוד לוטן ו/או אוראל יחיאל ו/או אנה טרכטנברג ו/או כל עו"ד אחר מהמחלקה המשפטית של אפריקה ישראל מגורים בע"מ, כולם יחד ו/או כל אחד מהם לחוד, להיות באי כוחנו ולעשות בשמנו את כל הפעולות והמעשים המפורטים להלן, כולם או מקצתם, כפי שיראה לבאי כוחנו לפי שיקול דעתם הבלעדי, בקשר עם זכויותינו במקרקעין הידועים **כחלק מחלקה 10, חלקה 11 ו-12 בשלמות בגוש 6594 וחלק מחלקה 9 בגוש 6591** בהרצליה ("הקרקע" או "המקרקעין") ו/או כל שיבנה הקרקע ו/או על חלק מהקרקע.

הביטוי קרקע כולל גם את כל הקשור לקרקע, וכל הזכויות בקשר עם הקרקע, מגרש, בית, בנין, יחידה בבית משותף, בשלמות או בחלק ממנו, בין אם קיים או שעומד להיבנות, בין שרשום בלשכת רישום הקרקע ו/או בכל רישום אחר ובין שיווצר וירשם כתוצאה מפעולה על פי כל דין, בכפוף למשכנתא, עיקול, שעבוד או כל זכות אחרת או חופשי מכל זכות כנ"ל, ובכל תנאי שבאי כוחנו ימצאו לנכון.

מבלי לפגוע בכלליות המינוי הנ"ל יהיו באי כוחנו רשאים לעשות ולפעול בשמנו ובמקומנו בכל הפעולות הבאות, כולן או מקצתן, הכל בקשר לעניין הנ"ל והנובע ממנו כדלקמן:

1. לפעול בשמי ובמקומי לצורך ביצוע כל פעולות התכנון לגבי המקרקעין, לרבות איחוד חלקות, הכנת תכניות מתאר מקומיות, תכניות מפורטות, תכניות בנין עיר, תכניות בינוי ופיתוח, תכניות ארכיטקטוניות, תכניות העמדת בנין, תוכניות לצורך היתר בניה, תכניות מים, חשמל ותאורה, תכניות תחבורה וחניה, תכניות ביוב, תכניות הריסה וכל תכנית אחרת שתידרש לצורך הקמת פרויקט במקרקעין וכן מיצוי כל תוספת זכויות במקרקעין ואישור תכנית בנין עיר לגביהם ולצורך קבלת היתרי בניה, הקלות, היתרים ורישיונות, להגישן לאישור הרשויות ולטפל בקבלת אישורים כאמור להלן.
2. ליוזם, לפעול, להכין ולחתום על כל בקשות, תכניות ומסמכים אחרים, לרבות בקשות להיתרים, להקלות, להגדלת מספר הדירות שניתן לבנות על המקרקעין על פי התכניות כפי שתאושרנה וכל הקשור והנובע מכך, לרבות על בקשות לוועדות בנין ערים מחוזיות ו/או מקומיות ו/או לכל רשות תכנון ו/או לכל רשות ממשלתית ו/או מקומית וכן בקשות להיתר בניה, הקלות, כתבי שיפוי, הצהרות, תצהירים והתחייבויות לרשות המקומית ו/או לכל רשות מוסמכת אחרת, תכניות בנין עיר, תוכניות הגשה, תוכניות הנדסה, תוכניות המצורפות לבקשה להיתר בניה, מדידות ביוב, תיעול, ניקוז, מים, כבישים ובאופן כללי ככל שידרש לצורך תכנון ו/או בניה בקשר עם המקרקעין הנ"ל.
3. לבקש לאשר תכנית בנין עיר על המקרקעין ו/או על כל חלק מהמקרקעין ו/או על המקרקעין הסמוכים להן ו/או לבקש לשנות ו/או לתקן ו/או לבטל כל תב"ע קיימת ובכלל לעשות כל פעולה הקשורה לתכנון ולתב"ע על המקרקעין כולם או חלקם ו/או בקשר למקרקעין סמוכים.
4. לבקש היתרי בניה על המקרקעין ו/או על מגרשי בניה ו/או חלקות שיווצרו לפי התב"ע מהמקרקעין, לבטלם ו/או לשנותם ו/או לתקנם ובכלל לעשות כל פעולה הקשורה לקבלת היתרי בניה על המקרקעין, ו/או כל מגרשי הבניה שיבואו במקום לאחר שינוי התב"ע. לפעול בשמי ובמקומי בכל הנוגע, הקשור והנדרש להכנה ו/או לשינוי ו/או לביטול כל תכניות הבניה והפיתוח שידרשו לצורך בניה על המקרקעין וכל הקשור ו/או הנובע מכך, לרבות תכניות להריסה, חפירה, תכניות מים, חשמל, תאורה, תכניות תחבורה וחניה, תכניות ביוב, הקצאת שטחים לציבור, להולכי רגל, למעבר וזכויות לרשויות וצדדים שלישיים וכל תכנית אחרת שתידרש לצורך קבלת היתרים ורישיונות. לחתום בשמי ובמקומי ולהגיש לוועדת בנין ערים, עירונית ו/או מחוזית, כל סוגי בקשות, תכניות ערעורים, התנגדויות ומסמכים אחרים כלשהם ולפעול כל פעולה שהיא בקשר לכך, לרבות אך לא רק לשינוי ו/או לתיקון תב"ע, בקשות להיתרי בניה וכך על כל תכניות ומסמכים אחרים.
5. לפעול על מנת להסיר כל התנגדות אשר תוגש על ידי צד ג' כלשהו בקשר עם כל תכנית ו/או בקשה ו/או היתרי בניה ו/או תשריט ו/או תקנון ועם כל פעולה הקשורה בהוצאה לפועל של יפוי כח זה ואשר אינה מפורטת בו.
6. לפעול אל מול חברת החשמל ו/או חברת המים ו/או תאגידי מים ו/או חברת בזק ו/או חברות גז ו/או חברות כבלים ו/או חברות לווין לשם פירוק של כל מיכל ו/או מתקן ו/או אנטנה ו/או מונה ו/או מתקן תשתית אחר.
7. לחתום בשמם של כלל הבעלים על כל שינוי שידרש ע"י הרשויות הרלבנטיות בתכניות ההגשה ו/או בבקשה להיתר בניה שתוגש.
8. לפעול בשמנו ובמקומנו בכל הנוגע, הקשור, הנובע והנדרש לשם פיתוח המקרקעין ולשם הבניה עליהם וביצוע העבודות כהגדרתן בהסכם ולבצע ו/או לגרום לבצוע עבודות בניה על המקרקעין, ולהתקשר עם כל גוף או רשות בקשר לכך. מבלי לגרוע מהאמור, להגיש ולטפל בבקשות ולנהל את כל ההליכים הקשורים בקביעת אגרות הבניה והפיתוח החלות ו/או שיחולו עלינו בגין המקרקעין ו/או הבניה עליהם ובגין כל תכנון נוסף, ככל שיאושר, ובכל הקשור לכך, לרבות אך לא רק

רמגור השקעות בע"מ
ח.פ. 51-3909242

אמירה ישראל מנורס ב"מ

רמגור השקעות בע"מ

גידור עיר בע"מ

השגות ו/או ערעורים ו/או להופיע בדיונים בפני עיריית הרצליה ו/או הועדה המקומית לתכנון ולבניה ו/או כל בית משפט או טריבונל שיפוטי ו/או מעין שיפוטי ו/או כל רשות מוסמכת.

9. להגיש בשמי או במקומי בקשה או בקשות להריסת מבנים קיימים ו/או שייבנו עליהם ו/או חלקים מהם ו/או לרישום בנין או בנינים שנבנו או ייבנו על המקרקעין לרבות כבית משותף או בתים משותפים ולחתום בשמי או במקומי על כל בקשה לרישום תקנון בית משותף ככל שיידרש או לתיקון לו.

10. לקבל כל מידע ו/או לעיין, ולקבל (מקור או העתק) מכל מסמך ו/או אישור מכל סוג שהוא בקשר להיטל השבחה בגין המקרקעין ו/או בקשר לאגרות הבניה והפיתוח החלות ו/או שיחולו בגין המקרקעין ו/או הבניה על המקרקעין ו/או לצורך האמור לעיל, ו/או לפנות בשמנו לכל רשות מוסמכת כדי להשיג מידע כאמור.

11. לשם ביצוע סמכויותיהם עפ"י יפוי כוח זה יהיו מיופי הכוח זכאים להופיע בפני כל מוסד ו/או גוף ו/או פקיד ממשלתי ו/או עירוני, לרבות, אך לא רק, לשכת רישום המקרקעין, עיריית ומועצות מקומיות, שלטונות המס, ועדות בנין ערים (מקומית או מחוזית או ארצית) כמובנם בחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965 (להלן: "חוק התכנון") כל ערכאה שיפוטית ומעין שיפוטית, ועדות ערר ו/או בתי משפט ו/או בתי משפט מנהליים לכל דרגותיהם, כל רשות מוסמכת אחרת, כל אדם וגוף לרבות, אך לא רק, ועדה מחוזית לתכנון ובניה מחוז תל אביב ועיריית הרצליה ו/אוועדה מקומית הרצליה, על מנת, בין היתר, לקבל כל מידע בקשר עם זכויות במקרקעין, להצהיר ולחתום בשמי על כל הצהרה, בקשה, תכנית, מפה (לרבות בקשות, הצהרות ותכניות לעניין קבלת הקלות וקבלת היתרי בניה), תשריט, תקנון, הסכמים, התקשרויות ו/או בקשות לביטול ו/או לתיקון ו/או לשינוי של אלו ועל כל מסמך אחר אשר יידרש לשם מתן תוקף והוצאה לפועל של הסמכויות הניתנות ביפוי כוח זה והשימוש בהן וזאת הן לפי חוק התכנון והן לפי כל דין אחר הנוגע לעניין.

12. אני מסכים לכל מעשה שיעשו מיופי הכוח על פי יפוי כוח זה וכל מה שיעשו מיופי הכוח לפי יפוי כוח זה יחייב אותי ואת כל הבאים במקומי ובלבד וייעשו בהתאם להוראות ההסכם שנחתם ביננו.

13. כל אחד ממיופי הכח דלעיל רשאי לפעול לבדו ו/או ביחד עם מיופי הכח האחרים לביצוע כל הפעולות שהוסמך לבצע ע"פ יפוי הכח המתייחס אליו, הכל לפי בחירת מיופה הכח.

14. כל מיופה כח רשאי להעביר את סמכויותיו ע"פ יפוי הכח, כולן או חלקן, לכל מי שימצא לנכון, לבטל כל העברה שנעשתה כאמור, ולהעביר את סמכויותיו מחדש, כולן או חלקן, בכל עת שימצא לנכון.

15. יפויי כח דלעיל מתייחסים לחטיבת הקרקע המפורטת לעיל בלבד ורק בקשר להסכם, גם אם מספרי החלקה ו/או הגוש ישתנו עקב פעולות תכנוניות כלשהן, ויש לראות יפויי הכח הנ"ל כמתייחסים גם לכל הסימונים החדשים של חטיבת הקרקע הנ"ל אם יהיו כאלה.

16. במקרה שיפוי הכח נחתם ע"י יחיד, יש לקרוא כלשון יחיד. כמו כן, לשון זכר כולל לשון נקבה ולהיפך.

ולראיה באתי על החתום היום:

רמגור השקעות בע"מ ח.פ. 520030982
באמצעות מאיר אוליקר ת.ז. 52761657

אישור עו"ד

אני הח"מ _____ עו"ד, שהנני עורך הדין של רמגור השקעות בע"מ מס' חברה **520030982** (להלן: "רמגור") מאשר בזה כי על המסמך דלעיל חתמה רמגור באמצעות ה"ה מאיר אוליקר ת.ז. 52761657 שהנם נושאי משרה בחברה, כאמור בסעיף 39 לחוק החברות, התשנ"ט - 1999, וזאת על פי החלטת החברה שנתקבלה כדין ובהתאם למסמכי ההתאגדות של החברה, וכי החתימות הנ"ל מחייבות את החברה לכל דבר ועניין.

חתימה וחותמת עוה"ד: _____

תאריך: _____

אבידר שיר בע"מ

רמגור השקעות בע"מ
ח.פ. 520030982

מאיר אוליקר

רמגור השקעות בע"מ